



**MINISTERIO
DE EDUCACIÓN**

CURSO 3

PROCEDIMIENTOS PARA LA REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA EN EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS

CICLO FORMATIVO

**PREVENCIÓN, DETECCIÓN, ACTUACIÓN Y
DERIVACIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL
ÁMBITO EDUCATIVO**

UNEFCO
UNIDAD ESPECIALIZADA
DE FORMACIÓN CONTINUA

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	4
DATOS GENERALES DEL CURSO	5
OBJETIVO DE CICLO	5
OBJETIVO ESPECIFICOS DE CICLO	5
OBJETIVO DEL CURSO	6
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO	6
RESULTADOS DE APRENDIZAJE	7
TEMA 1	8
COORDINACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS	8
ACTIVIDAD INMERSIVA	9
1.1 CONCEPTO INTEGRAL DE SEXUALIDAD	11
1.2 Articulación intersectorial e interinstitucional	17
1.3 Roles de las instituciones públicas y servicios (DNA, SLIM, Policía, salud)	20
1.4 Generación y análisis de información estadística para la toma de decisiones	30
PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA	36
TEMA 2	37
VICTIMIZACIÓN Y REVICTIMIZACIÓN	37
ACTIVIDAD INMERSIVA	38
2.1 ¿Qué entendemos por victimización?	40
2.2 Tipos de victimización	40
2.3 Orientaciones para la actuación cuando se sospecha o se conoce un caso de violencia	47
PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA	53
TEMA 3	54
ATENCIÓN, REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DE LOS CASOS DE VIOLENCIA	54
ACTIVIDAD INMERSIVA	55
3.1 ¿Qué se entiende por “rutas de atención”?	57
3.2 Orientaciones para la permanencia de la niña, niño y adolescente en la unidad educativa	64
3.3 Procedimiento en casos de violencia jerárquica en contra de estudiantes en el ámbito educativo	65
PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA	82

CONSIGNA PARA LA CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA – MAESTRAS/OS..... 83

Reflexión institucional 87

GLOSARIO 88

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 92



PRESENTACIÓN

En el marco de la gestión educativa 2026, el Ministerio de Educación, a través de la Unidad Especializada de Formación Continua (UNEFCO), fortalece los procesos de formación continua dirigidos a las y los actores del Sistema Educativo Plurinacional, en concordancia con la Resolución Ministerial 001/2026, orientada a la protección integral de niñas, niños y adolescentes, la convivencia pacífica y armónica, y la prevención de toda forma de violencia en el ámbito educativo.

En este contexto, la prevención, detección, actuación y derivación de situaciones de violencia constituye una responsabilidad fundamental de la comunidad educativa, considerando que las unidades educativas deben consolidarse como espacios seguros, protectores y promotores de derechos. Sin embargo, en la práctica educativa aún se evidencian dificultades relacionadas con la identificación oportuna de casos, el desconocimiento de protocolos de actuación, la limitada articulación interinstitucional y la insuficiente aplicación de procedimientos de referencia y contrarreferencia para la restitución de derechos.

Estas situaciones generan riesgos de revictimización, omisión institucional y respuestas tardías que afectan el bienestar físico, psicológico y emocional de niñas, niños y adolescentes, dificultando el ejercicio pleno de sus derechos y la construcción de entornos educativos protectores.

En respuesta a esta necesidad, se desarrolla el ciclo formativo “Prevención, detección, actuación y derivación de la violencia en las unidades educativas”, orientado a fortalecer las capacidades de las y los actores educativos para actuar de manera oportuna, responsable y articulada frente a situaciones de violencia, mediante el conocimiento y aplicación del marco normativo vigente, protocolos institucionales, rutas de atención y mecanismos de protección integral.

En este marco, el Curso 3: “Procedimientos para la referencia y contrarreferencia en el proceso de restitución de derechos” constituye un espacio formativo orientado a fortalecer competencias relacionadas con la coordinación institucional, la activación de rutas de atención, la referencia y contrarreferencia de casos, el seguimiento interinstitucional y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

El presente cuaderno formativo promueve el análisis de situaciones reales, la reflexión crítica y la aplicación práctica de procedimientos institucionales, contribuyendo al fortalecimiento de una cultura de protección, corresponsabilidad y convivencia pacífica en las unidades educativas.

Asimismo, los contenidos y actividades han sido desarrollados bajo el enfoque de Educación Basada en Competencias (EBC), priorizando la resolución de problemas, el trabajo colaborativo, la toma de decisiones y la producción de propuestas aplicables al contexto educativo, con el propósito de fortalecer prácticas institucionales pertinentes, articuladas y centradas en la garantía de derechos.

Unidad Especializada de Formación Continua (UNEFCO)

DATOS GENERALES DEL CURSO

CICLO FORMATIVO

**PREVENCIÓN, DETECCIÓN,
ACTUACIÓN Y
DERIVACIÓN DE LA
VIOLENCIA EN EL ÁMBITO
EDUCATIVO**

CURSO 1

**PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN SITUACIONES DE VIOLENCIA**

CURSO 2

**MARCO NORMATIVO E INSTRUMENTOS PARA LA
DETECCIÓN, ACTUACIÓN Y DERIVACIÓN EN CASOS DE
LA VIOLENCIA**

CURSO 3

**PROCEDIMIENTOS PARA LA REFERENCIA Y CONTRA
REFERENCIA EN EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE
DERECHOS**

OBJETIVO DE CICLO

Fortalecer las capacidades de los actores de la comunidad educativa en la prevención, detección, actuación y derivación en casos de violencia en el ámbito educativo, mediante el conocimiento y aplicación de elementos teóricos, conceptuales, normativos y procedimentales establecidos en la normativa vigente, para promover relaciones basadas en el respeto, la convivencia pacífica y armónica, y la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

OBJETIVO ESPECIFICOS DE CICLO

Desarrollar capacidades para aplicar medidas de prevención y protección integral de niñas, niños y adolescentes frente a situaciones de violencia en el ámbito educativo, promoviendo entornos seguros y libres de violencia.

Fortalecer capacidades para interpretar y aplicar el marco normativo vigente, así como instrumentos técnicos de detección, actuación y derivación en casos de violencia dentro de la comunidad educativa.

Desarrollar capacidades para implementar procedimientos de referencia y contrarreferencia con instancias competentes, garantizando atención oportuna, seguimiento adecuado y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes.

OBJETIVO DEL CURSO

Desarrollar capacidades en las y los actores educativos para coordinar procesos de referencia y contrarreferencia en situaciones de violencia en el ámbito educativo, mediante la aplicación de rutas de atención, mecanismos de articulación interinstitucional y procedimientos de seguimiento, con la finalidad de contribuir a la restitución de derechos y la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO

Analizar los procedimientos de referencia y contrarreferencia establecidos en la normativa vigente para la atención y restitución de derechos en casos de violencia en el ámbito educativo.

Identificar las responsabilidades y mecanismos de coordinación interinstitucional que intervienen en los procesos de atención, protección y seguimiento de niñas, niños y adolescentes en situación de violencia.

Diseñar estrategias de actuación y seguimiento institucional que permitan fortalecer la articulación entre la unidad educativa y las instancias de protección para garantizar respuestas oportunas y la restitución integral de derechos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, las y los participantes serán capaces de:

- Reconocer las rutas y procedimientos de referencia y contrarreferencia aplicables en casos de violencia en el ámbito educativo, en el marco de la normativa vigente.
- Identificar las funciones y responsabilidades de las instituciones y actores involucrados en los procesos de protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes.
- Aplicar mecanismos de coordinación interinstitucional para la atención, derivación y seguimiento de casos de violencia en las unidades educativas.
- Utilizar instrumentos y procedimientos institucionales para el registro, comunicación y seguimiento de situaciones de violencia, evitando la revictimización.
- Promover acciones articuladas de protección integral y convivencia pacífica, fortaleciendo la corresponsabilidad entre la unidad educativa, la familia y las instituciones del Sistema de Protección.

TEMA 1

COORDINACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS



ACTIVIDAD INMERSIVA

¿QUIÉN CONTINÚA LA PROTECCIÓN?

- **Propósito:**

Esta actividad busca que las y los participantes comprendan la importancia de la coordinación interinstitucional en los procesos de referencia y contrarreferencia frente a situaciones de violencia, reconociendo que la protección integral de niñas, niños y adolescentes no concluye con la denuncia o derivación inicial, sino que requiere seguimiento, comunicación y articulación permanente entre las instituciones involucradas.

Asimismo, permite activar conocimientos previos sobre:

- Rutas de atención y protección.
- Funciones de las instituciones del Sistema de Protección.
- Responsabilidades de la unidad educativa.
- Procesos de referencia y contrarreferencia.
- Seguimiento institucional de casos.
- Restitución de derechos.
- Prevención de la revictimización.

También promueve una reflexión inicial sobre cómo la falta de coordinación institucional puede generar abandono, desprotección o retrasos en la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de violencia.

- **Desarrollo de la actividad**

La facilitadora o el facilitador presenta a las y los participantes la siguiente situación pedagógica:

En una unidad educativa, una estudiante denuncia violencia física y psicológica en su hogar. La dirección de la unidad educativa realiza la referencia del caso a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; sin embargo, después de varias semanas, el personal educativo desconoce qué acciones se realizaron, si la estudiante recibió apoyo o si continúa en situación de riesgo.

Mientras tanto, la estudiante presenta ausencias frecuentes, bajo rendimiento y temor constante. Algunas maestras y maestros consideran que la responsabilidad terminó con la derivación, mientras otras personas creen que la unidad educativa debe continuar realizando seguimiento y coordinación con las instituciones involucradas.

Posteriormente, se solicita a las y los participantes reflexionar de manera individual durante 3 minutos sobre las siguientes preguntas:

1. ¿Qué instituciones deberían intervenir en este caso?
2. ¿La responsabilidad de la unidad educativa concluye con la derivación?

3. ¿Qué acciones de seguimiento deberían realizarse?
4. ¿Qué riesgos existen cuando no hay coordinación interinstitucional?
5. ¿Cómo contribuye la contrarreferencia a la restitución de derechos?

Luego, las y los participantes se organizan en grupos pequeños de 3 a 5 integrantes para dialogar y construir una respuesta conjunta.

Cada grupo organiza sus ideas en el siguiente cuadro:

Referencia	Contrarreferencia	Seguimiento
¿A qué institución se deriva?	¿Qué información retorna?	¿Qué acciones continúa la unidad educativa?

Finalmente, cada grupo comparte sus conclusiones en plenaria.

La facilitadora o el facilitador registra en la pizarra o pantalla palabras clave surgidas durante el análisis:

protección integral – coordinación – seguimiento – restitución de derechos – corresponsabilidad – articulación institucional – referencia – contrarreferencia – prevención de riesgos

- **Pregunta provocadora**

¿La protección de niñas, niños y adolescentes termina cuando se deriva un caso o continúa mediante la coordinación y seguimiento institucional?

- **Puesta en común**

Cada grupo socializa sus conclusiones destacando:

- La importancia de la coordinación entre instituciones.
- El rol permanente de la unidad educativa.
- La necesidad del seguimiento y la contrarreferencia.
- Los riesgos de la desarticulación institucional.
- Las acciones necesarias para garantizar la restitución de derechos.

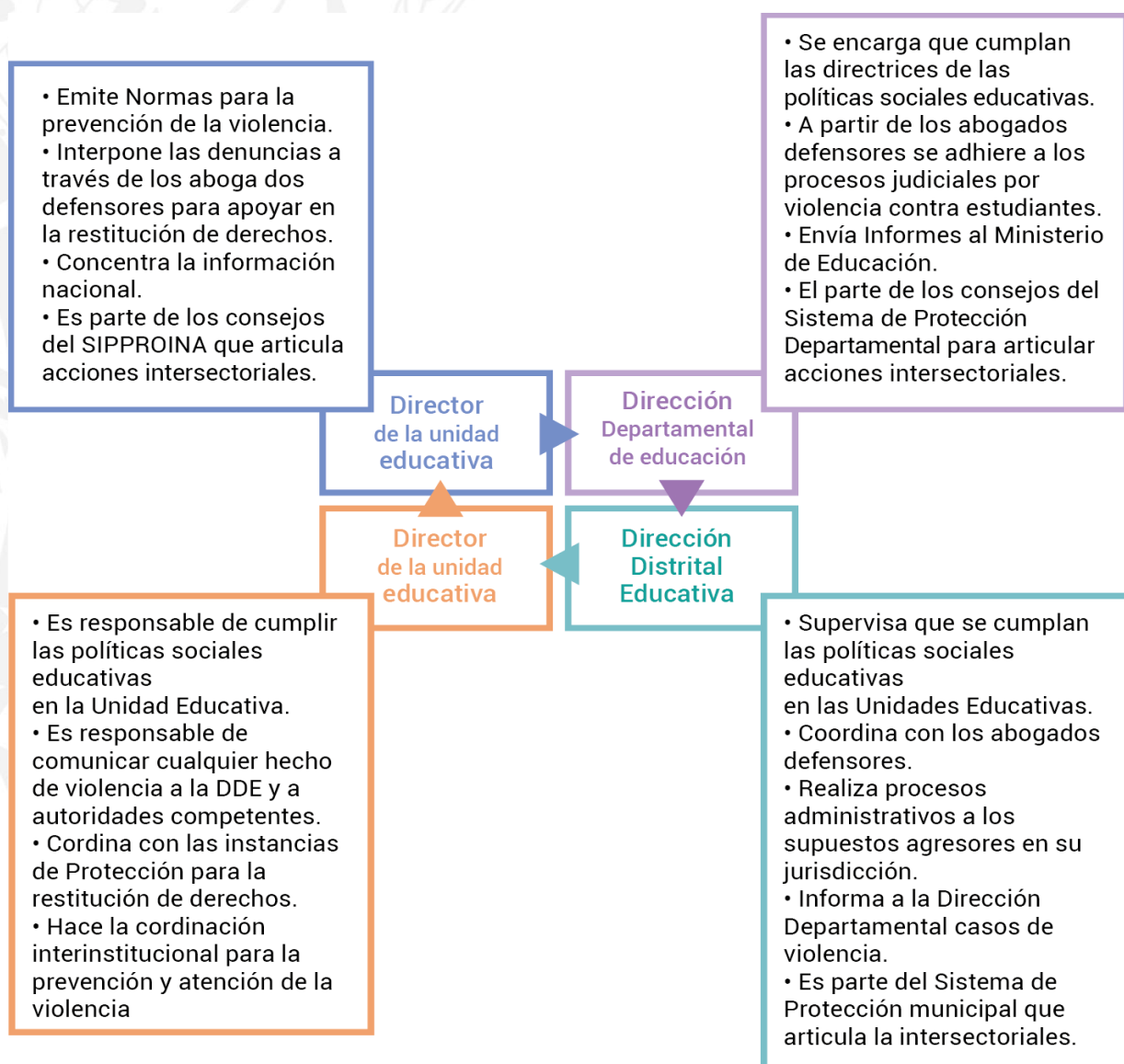
La facilitadora concluye resaltando que:

“La referencia no significa transferir la responsabilidad, sino activar una red de protección integral donde todas las instituciones y actores educativos mantienen corresponsabilidad en la atención, seguimiento y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes.”

1.1 CONCEPTO INTEGRAL DE SEXUALIDAD

Es importante regularizar la coordinación al interior de la institución para prevenir todas las formas y tipos de violencia a través de la protocolización para la prevención, detección, actuación y derivación de los casos, su seguimiento y control. Para ello, debemos tomar en cuenta tanto los sectores implicados en la atención temprana como la relación de intercomunicación que existe entre los mismos.

Figura 1. Coordinación intrainstitucional para contrarrestar la violencia



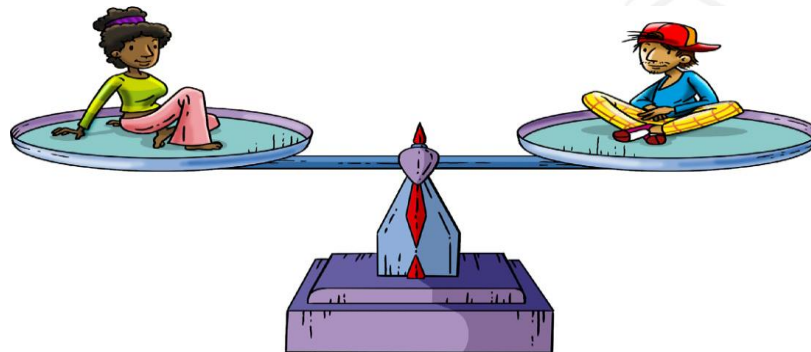
Fuente: Elaboración en base a coordinación intrainstitucional para contrarrestar la violencia

Existe una serie de normas para la implementación de las políticas sociales educativas que necesariamente requiere una coordinación intrainstitucional que sea capaz de generar desde las diferentes esferas un entorno protector para las y los estudiantes de las unidades educativas de violencia. A continuación, describiremos las funciones de cada actor:

Responsabilidades del Ministerio de Educación

1. Fortalecer procesos efectivos de coordinación interinstitucional que faciliten la prevención, investigación y sanción de delitos vinculados a violencia en contra de niñas, niños y adolescentes.
2. Proporcionar herramientas para la resolución pacífica de conflictos que permitan prevenir, detectar, gestionar y resolver situaciones de conflicto, con el fin de mejorar la convivencia escolar y reforzar los vínculos afectivos entre las personas afectadas por este tipo de situaciones.
3. Consolidar anualmente la información de casos de violencia física, psicológica y sexual cometidos contra niñas, niños y adolescentes o detectados en las unidades educativas y en los centros de educación especial, remitidos por las direcciones departamentales de educación y direcciones distritales educativas para formular políticas, planes y programas de prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

Figura 2. Igualdad de género



Fuente: Elaboración propia.

A través de los abogados defensores:

Figura 3. Decreto Supremo N° 1302 - Decreto Supremo N° 1320



Fuentes: Elaboración en base a normativa - Estado Plurinacional de Bolivia, Decreto Supremo N° 1302 - Decreto Supremo N° 1320

1. Denunciar ante el Ministerio Público los delitos que atenten contra la vida y la integridad física, psicológica y/o sexual de niñas, niños y adolescentes estudiantes y/o adherirse a todos aquellos procesos seguidos en contra de maestras/maestros, directoras/directores y/o personal administrativo del Sistema Educativo Plurinacional (SEP) que hubiesen sido sindicados por la comisión de estos tipos de delitos previstos en el Código Penal y normas conexas, cometidos en el ámbito educativo del SEP con anterioridad y posterioridad a la promulgación de los decretos supremos N° 1302 y N° 1320.
2. Asumir el conocimiento de todas aquellas denuncias y/o querellas que hubieran sido presentadas por la Dirección Departamental de Educación respectiva, las direcciones distritales de educación en el ámbito de su jurisdicción y otras instancias pertinentes.
3. Coordinar acciones con las fiscalías departamentales y defensorías de la niñez y adolescencia, con el fin de tener la información correspondiente a las denuncias y acciones penales en el marco de los decretos supremos N° 1302 y N° 1320 para su posterior análisis, revisión y emisión del informe documentado respectivo o se realicen aquellas diligencias procesales que correspondan en derecho.
4. Denunciar nuevos hechos de violencia sexual ante la autoridad competente en un plazo máximo de 48 horas; a las siguientes 72 horas debe formalizar la denuncia a través de la presentación de la “querella” correspondiente ante las instancias competentes. Deberá comunicarse con la madre, padre o tutores legales de la víctima para presentar la correspondiente denuncia y/o querella ante las instancias competentes.
5. Una vez obtenida la imputación formal deberá remitir copia legalizada de la misma a la Dirección Departamental de Educación y a la Unidad de Gestión de Personal del SEP del Ministerio de Educación, para la implementación de la medida de seguridad (suspensión de funciones sin goce de haberes) establecida en los decretos supremos N° 1302 y N° 1320.
6. Realizar el seguimiento respectivo de aquellas imputaciones en curso, orientando al Tribunal Disciplinario competente en lo requerido y necesario, en coordinación con las asesorías jurídicas de las direcciones departamentales de educación.
7. Presentar cada 30 de mes a la Unidad de Gestión Jurídica un informe detallado y documentado sobre cada proceso penal iniciado, proseguido o adherido, así como de aquellas acciones disciplinarias administrativas correspondientes.

Responsabilidades de la directora o director

Departamental de Educación

1. Denunciar los actos de violencia física, psicológica, sexual y todos los delitos que atenten contra la vida y la integridad de niñas, y adolescentes estudiantes y/o adherirse a todos aquellos procesos seguidos en contra de directoras/ directores, maestras/maestros o personal administrativo del Sistema Educativo Plurinacional que hubiesen sido sindicados de la comisión de estos tipos de delitos, debiendo proseguir las acciones penales hasta su conclusión ante las instancias jurisdiccionales competentes.
2. Garantizar que las unidades educativas y centros de educación especial cuenten con un Plan de Convivencia Pacífica y Armónica que incluya la prevención de la violencia en todas sus formas y la aplicación del protocolo.
3. Garantizar el cumplimiento de las políticas educativas del Sistema Educativo Plurinacional y de los planes y lineamientos institucionales establecidos para la prevención y atención de denuncias de casos de violencia física, psicológica y sexual en las unidades educativas y centros de educación especial.
4. Generar las condiciones para que las autoridades educativas, maestras/ maestros, personal administrativo, madres, padres y/o tutores se formen y actualicen continuamente en materia de derechos humanos, prevención de violencia, protocolos, normativa vigente y otros que fortalezcan la convivencia pacífica y armónica.
5. Participar en los espacios interinstitucionales e intersectoriales para fortalecer la implementación de estrategias de prevención y atención de denuncias de casos de violencia.
6. En caso de identificar a la violencia como una problemática sobre la cual intervenir, promover la implementación del POA sobre prevención de la violencia.
7. Fortalecer procesos efectivos de coordinación interinstitucional, para la prevención y atención de la violencia con las instancias encargadas para la protección del derecho de la niñez y adolescencia, como las defensorías de la niñez y adolescencia, los servicios de gestión social, los servicios de atención terapéutica para víctimas de violencia sexual y los Centros Especializados de Prevención y Atención Terapéutica (CEPAT).
8. Sistematizar la información de los casos de violencia cometidos o identificados en el ámbito de la unidad educativa o del centro de educación especial, a nivel del departamento, para hacer gestión con autoridades municipales y departamentales para la prevención, actuación y denuncia del tipo de violencia predominante en el departamento, región o municipio.

9. Establecer acuerdos y alianzas con instituciones públicas y privadas especializadas en prevención de la violencia, en el marco de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación y el modelo educativo, para que las acciones desde la unidad educativa o centro de educación especial tengan impacto.

10. Monitorear la situación de violencia física, psicológica y/o sexual en el departamento, municipios y regiones que permita el establecimiento de estrategias para combatirla en el marco de las acciones intersectoriales y de sus competencias.

11. Realizar el seguimiento de los servicios prestados por el personal administrativo y maestras/maestros en las unidades educativas y centros de educación especial de su jurisdicción.

Responsabilidades de la directora o director Distrital de Educación

1. Supervisar el funcionamiento de las unidades educativas, centros de educación especial y centros educativos fiscales, privados y de convenio, en el ámbito de su jurisdicción a fin de reducir potenciales riesgos de violencia sexual, psicológica o física.

2. Realizar seguimiento a la construcción de los planes de convivencia pacífica y armónica en las unidades educativas y centros de educación especial a su cargo y velar porque sus normas estén en el marco del cumplimiento de derechos y los principios que promulga el Código Niña, Niño y Adolescente.

3. Coordinar acciones de prevención de la violencia física, psicológica y sexual con las y los actores de la comunidad educativa.

4. Mantener la coordinación interinstitucional con las instancias de protección de la niñez y adolescencia (defensorías de la niñez y adolescencia) de los gobiernos autónomos municipales correspondientes y las instancias regionales departamentales de políticas sociales (Sedeges/Sedepos) facilitando en todo momento la derivación de casos de violencia y la atención de la violencia, en especial en el proceso terapéutico de la víctima en CEPAT.

5. Realizar el seguimiento a la aplicación del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo, aprobado por Resolución Suprema N° 212414 de 21 de abril de 1993, cuando se presentan situaciones de violencia contra la niñez y adolescencia.

6. Actualizar permanentemente la información de su jurisdicción relativa a denuncias de violencia sexual, psicológica y física para ser remitida al Ministerio de Educación y/o a la Dirección Departamental de Educación.

7. A conocimiento de una falta grave relativa a violencia física, psicológica o la comisión de un delito de orden sexual por parte de algún miembro del plantel docente, administrativo y/o directivo de la unidad educativa o centro de educación especial, iniciar el respectivo proceso disciplinario hasta su culminación y poner en conocimiento de la directora o director Departamental de Educación correspondiente el hecho denunciado.

8. Supervisar el funcionamiento de las unidades educativas y centros de educación especial fiscales, privados y de convenio, en el ámbito de su jurisdicción, en el marco del Decreto Supremo N° 0813 de 9 de marzo de 2011.

9. Socializar y hacer cumplir los protocolos con las direcciones de las unidades educativas y centros de educación especial, fiscales de convenio, privados y otras instancias correspondientes.

1.2 Articulación intersectorial e interinstitucional

La coordinación intersectorial viene desde lo nacional hasta el nivel local o comunitario. El Código Niña, Niño y Adolescente establece la articulación de un sistema de protección de la niña, niño y adolescente, denominado Sipproina (Sistema Plurinacional de Protección Integral a la Infancia, Niñez y Adolescencia). La actuación de los integrantes del sistema debe sujetarse a los principios de articulación, cooperación, transparencia, buena fe y gratuidad y su funcionamiento a los tres niveles de gobierno: nacional, departamental y municipal.

La coordinación interinstitucional está basada en la articulación de los servicios y las instancias de protección. La articulación es un enfoque de trabajo y se entiende como una red de protección que posee dos ejes centrales:

- Atención (cuando el derecho ya ha sido vulnerado)
- Prevención (cuando el derecho no ha sido vulnerado)

Esta articulación recurre a los medios con los que cuenta el Sipproina (normas, leyes, planes, programas y políticas públicas, acceso a servicios sociales –como protección, salud, educación,

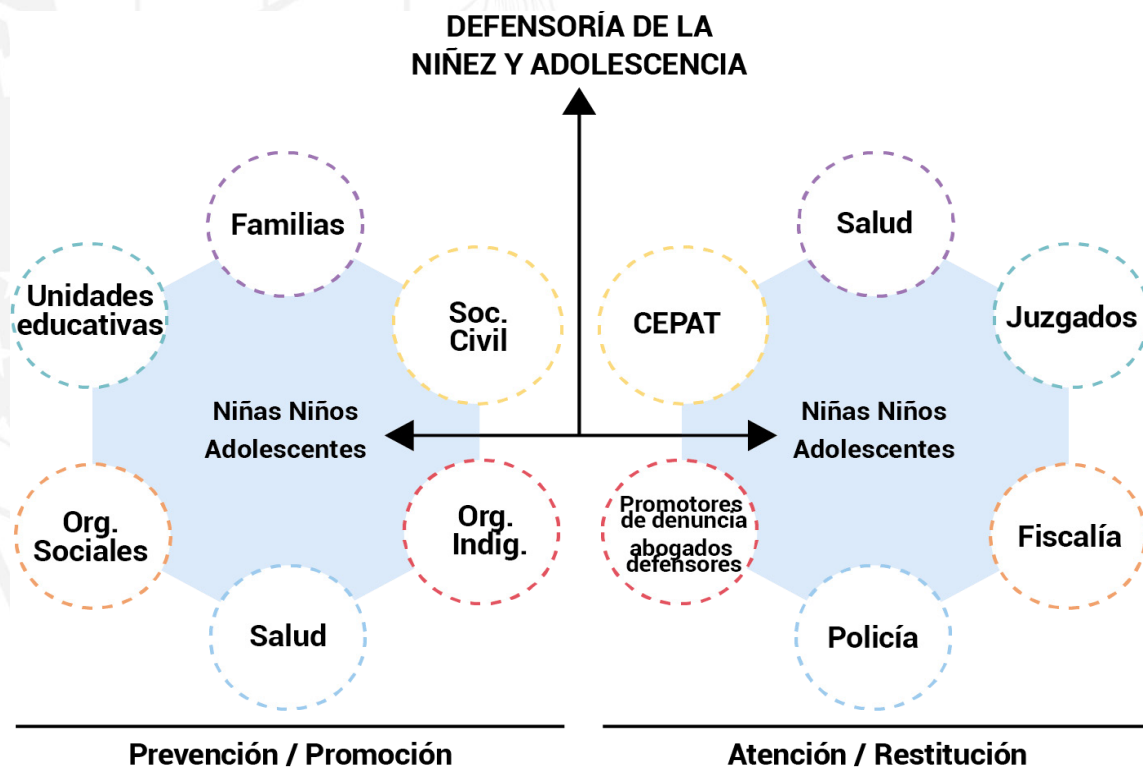
justicia y otros— y el cambio social y de prácticas) para la prevención y atención de situaciones de violencia y vulneración de los derechos humanos.

La articulación interinstitucional se constituye en una red que permite que los derechos de niñas, niños y adolescentes no se vulneren y, si esto ocurriera, conlleva que los servicios de atención y protección especial se activen para garantizar una atención con calidad y buen trato. Por tanto, restituir/atender inmediatamente estos derechos vulnerados tiene que funcionar de manera secuencial para garantizar un entorno protector a las niñas, los niños y las y los adolescentes, tomando como base los siguientes elementos:

1. ***Compromiso de los gobiernos a hacer efectivo el derecho a la protección.*** Comprende políticas públicas de protección integral y presupuestos adecuados.
2. ***Legislación y aplicación de la ley.*** Comprende un marco legislativo adecuado, su aplicación sistemática, la rendición de cuentas y el fin de la impunidad.
3. ***Actitudes, tradiciones, costumbres, conductas y prácticas.*** Comprende las normas y tradiciones sociales que condenan las prácticas nocivas y apoyan las prácticas de protección.
4. ***Preparación para la vida cotidiana, adquisición de conocimientos y participación de las niñas y los niños.*** Persigue que tanto niñas como niños participen en calidad de actores en su propia protección mediante el empleo de los conocimientos adquiridos sobre su derecho a la protección y el modo de evitar riesgos y enfrentarse a ellos.
5. ***Capacidad de quienes están en contacto con las niñas y los niños.*** Comprende los conocimientos, la motivación y el apoyo que necesitan las familias y los miembros de la comunidad, maestras, maestros, personal de salud, personal de las instituciones de protección y operadores de justicia para proteger a las niñas, niños y adolescentes.

6. **Servicios básicos y específicos.** Comprende los servicios sociales básicos de salud y educación que las niñas y los niños tienen derecho a recibir sin discriminación alguna, y también los servicios específicos que ayudan a prevenir la violencia, la explotación y prestan atención, apoyo y asistencia para la reintegración en situaciones de violencia, abuso y separación.
7. **Seguimiento y vigilancia.** Comprende *sistemas eficaces de seguimiento*. Entre otros, sistemas de recopilación de datos, así como de vigilancia y respuesta.
8. **Capacidad de respuesta institucional oportuna e inmediata.** Comprende una coordinación intersectorial e interinstitucional abierta y clara para aquellas niñas, niños y adolescentes que han sufrido alguna vulneración de sus derechos.

Figura 4. Articulación interinstitucional para la protección



Fuente: Elaboración en base a la. articulación interinstitucional para la protección.

El establecimiento de un entorno de protección está orientado a reducir las disparidades que existen en cuanto al acceso a la información y a los servicios, tanto si se derivan de obstáculos geográficos o económicos como de la discriminación por motivos de sexo, edad, origen étnico u otros factores. Hace hincapié en la gestión, el intercambio de conocimientos, la lucha contra la exclusión social, la integración de la protección de la infancia en todos los ámbitos (incluidos los de la salud y la educación), el progreso del desarrollo infantil y el fomento de las habilidades y capacidades. Por consiguiente, la articulación interinstitucional va más allá de una coordinación interinstitucional.

1.3 Roles de las instituciones públicas y servicios (DNA, SLIM, Policía, salud)

Los roles de las instancias que están relacionadas directamente con la atención de la violencia son las siguientes.

1.3.1. Desarrollo sexual en la niñez

El Código Niña, Niño y Adolescente, en su Artículo 188, establece las siguientes atribuciones:

1. Interponer demandas, solicitudes, denuncias y recursos ante las autoridades competentes por conductas y hechos de violencia, infracciones, o delitos cometidos en contra de la niña, niño o adolescente. Para tal efecto no se exigirá mandato expreso.
2. Apersonarse de oficio e intervenir en defensa de la niña, niño o adolescente ante las instancias administrativas o judiciales, por cualquier causa o motivo y en cualquier estado de la causa, sin necesidad de mandato expreso.
3. Remitir a conocimiento de la autoridad judicial los casos que no son de su competencia o han dejado de serlo.
4. Denunciar ante las autoridades competentes los casos en que no se otorgue prioridad en la atención a la niña, niño o adolescente.

5. Interponer de oficio acciones de defensa y otras acciones legales y administrativas necesarias para la restitución de derechos de la niña, niño o adolescente.
6. Solicitar información sobre el ejercicio y respeto de los derechos de la niña, niño y adolescente ante cualquier instancia administrativa o judicial.
7. Llevar un registro del tiempo de permanencia de la niña, niño o adolescente en centros de acogida.
8. Intervenir para que el daño ocasionado a niñas, niños o adolescentes sea reparado.
9. Demandar e intervenir en procesos de suspensión, extinción de autoridad materna, paterna o desconocimiento de filiación.
10. Identificar a la niña, niño o adolescente en situación de adaptabilidad e informar a la Instancia Técnica Departamental de Política Social.
11. Intervenir cuando se encuentren en conflicto los derechos de la niña, niño o adolescente con su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor.
12. Promover reconocimientos voluntarios de filiación u orientar para hacer efectiva la presunción de filiación.
13. Promover acuerdos de asistencia familiar para su homologación de oficio por autoridad competente.
14. Agotar los medios de investigación para identificar a los progenitores o familiares, y procurar el establecimiento de la filiación con los mismos en caso de desprotección de la niña, niño o adolescente, conforme al reglamento de la instancia municipal.
15. Intervenir y solicitar la restitución nacional o internacional de niñas, niños o adolescentes ante la autoridad central o ante el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de acuerdo al caso.

16. En coordinación con las jefaturas departamentales y regionales de trabajo, proteger, defender y restablecer los derechos de la y el adolescente trabajador.
17. Solicitar la imposición de sanciones municipales a locales públicos, bares, centros de diversión, espectáculos públicos, lugares de trabajo y otros que atenten contra los derechos de niñas, niños y adolescentes.
18. Exigir a otras instancias de los gobiernos autónomos municipales el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Código.
19. Crear, implementar y actualizar el registro de niñas, niños y adolescentes en actividad laboral o trabajo, y remitir al Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social.
20. Brindar orientación, apoyo y acompañamiento temporal a la niña, niño o adolescente.
21. Derivar a programas de ayuda a la familia a la niña, niño o adolescente.
22. Derivar a programas especializados para la atención de la niña, niño o adolescente en situación de calle.
23. Derivar a la niña, niño o adolescente a atención médica, psicológica o psiquiátrica en régimen hospitalario o ambulatorio, en los casos que corresponda.
24. Derivar a programas de ayuda, orientación o tratamiento para casos de dependencia al alcohol u otras drogas.
25. Acoger circunstancialmente a niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a lo previsto en el presente Código.
26. Generar y remitir a la Instancia Técnica Departamental de Política Social la información necesaria para el sistema nacional de información.
27. Realizar la inventariación de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la niña, niño o adolescente, en los casos que corresponda.

28. Expedir citaciones en el ejercicio de sus atribuciones.
29. Verificar las denuncias de violencia con facultades de ingreso a lugares públicos. Realizar acciones para la recuperación de los enseres personales y útiles escolares, en los casos que corresponda.
30. Verificar en las terminales la documentación legal pertinente, en caso de viajes nacionales.
31. Verificar en las terminales la documentación legal pertinente, en caso de viajes nacionales.

Defensoría de la Niñez y Adolescencia

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia es la instancia dependiente de los gobiernos municipales que presta servicios públicos de defensa psico-socio-jurídica gratuitos para garantizar a la niña, niño o adolescente la vigencia de sus derechos (Ley N° 548, art. 185).

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia está conformada por equipos interdisciplinarios de abogadas o abogados, trabajadoras o trabajadores sociales, psicólogas o psicólogos y otros profesionales con la temática sujetos a proceso de selección en el marco de la normativa vigente (Ley N° 548, art. 186).

1.3.2. Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM)

Servicio Legal Integral Municipal (SLIM)

Los gobiernos autónomos municipales tienen la obligación de organizar estos servicios o fortalecerlos, si ya existen, con carácter permanente y gratuito, para la protección y defensa psicológica, social y legal de las mujeres en situación de violencia, garantizando la vigencia y ejercicio pleno de sus derechos.

Para su funcionamiento, se asignará el presupuesto, infraestructura y personal necesario y suficiente para brindar una atención adecuada, eficaz y especializada a toda la población, en especial a aquella que vive en el área rural de su respectiva jurisdicción (Ley N° 348, art. 50).

La Ley N° 348, en su Artículo 50, establece las siguientes responsabilidades para los SLIM:

1. Organizar, coordinar y fortalecer Servicios de Atención Integral con cargo a su presupuesto anual, como instancias de apoyo permanente.
2. Prestar servicios psicológicos, sociales y legales.
3. Brindar terapia psicológica especializada individual y grupal con enfoque de género.
4. Orientar sobre los procedimientos para denunciar ante instancia administrativa, policial o judicial en materias penal, familiar, laboral, civil o cualquier otra en la que sus derechos sean menoscabados como consecuencia de hechos de violencia.
5. Intervenir de manera inmediata ante la denuncia de un hecho de violencia contra una mujer.
6. Brindar patrocinio legal gratuito en instancias administrativas, policiales y judiciales para la prosecución de los procesos hasta conseguir una sentencia firme.
7. Promover la difusión, defensa y ejercicio de los derechos de las mujeres con la participación activa de las y los ciudadanos.
8. Desarrollar acciones de prevención, en coordinación con instituciones públicas, privadas y organizaciones de mujeres.
9. Solicitar, a través de la autoridad competente, la adopción judicial de medidas provisionales, medidas cautelares y medidas de protección inmediata, coordinando su cumplimiento con las casas de acogida, instituciones de apoyo y de atención en salud.
10. Realizar visitas domiciliarias de apoyo y seguimiento e informes sociales.
11. Derivar al Ministerio Público, de forma inmediata, los casos que constituyan delito, con los informes correspondientes.
12. Promover la suscripción de acuerdos de asistencia familiar y su homologación por autoridad competente.

13. Elaborar informes médicos, psicológicos, sociales y legales de oficio o a requerimiento de la interesada, del Ministerio Público o de la autoridad judicial que conozca el hecho de violencia.
14. Reportar todas las denuncias recibidas, el procedimiento aplicado y el resultado final del caso ante el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género (Sipasse).
15. Efectuar cuanta acción sea necesaria para la defensa y protección de las mujeres en situación de violencia.

1.3.3. Servicios de salud

Los servicios de salud cumplen un rol importante en el tratamiento a víctimas de violencia, puesto que el registro de los datos sobre las agresiones y la emisión del certificado coadyuvan en el proceso de intervención, persecución y acceso a la justicia por parte de las víctimas. El certificado médico expedido en estos centros constituye una prueba documental importante, pues de acuerdo a los días de impedimento fijados por el profesional de salud se determina la gravedad del caso y el tipo de proceso que debe ejecutarse.

En caso de que una niña, niño o adolescente víctima de violencia acuda a un centro médico para ser atendido –sea público o privado–, el trabajador en salud que le preste atención está obligado a denunciar este hecho a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, para que esta instancia siga con el respectivo procesamiento.

El certificado médico expedido en estos centros constituye una prueba documental importante, pues de acuerdo a los días de impedimento fijados por el profesional de salud, se determinará la gravedad del caso y el tipo de proceso que debe ejecutarse.

Debido a la importancia de la denuncia por parte del personal médico en casos de violencia, el sector de salud tiene un rol fundamental en la capacitación y sensibilización de su personal para la atención de personas afectadas por esta problemática, brindando tratamiento físico y emocional.

1.3.4. Fuerza Especial de Lucha Contra La Violencia (FELCV)

Fuerza Especial de Lucha Contra La Violencia (FELCV)

La FELCV es el organismo especializado de la Policía Boliviana encargado de la prevención, auxilio, investigación, identificación y aprehensión de los presuntos responsables de hechos de violencia hacia las mujeres y la familia, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, en coordinación con entidades públicas y privadas.

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, en su nivel de atención y recepción de denuncias, tiene las siguientes funciones:

1. Recibir denuncias de mujeres en situación de violencia o de terceros que conozcan el hecho.
2. Practicar las diligencias orientadas a la individualización de los autores y partícipes, asegurar su comparecencia, aprehenderlos de inmediato en caso de delito flagrante y ponerlos a disposición del Ministerio Público, en el plazo máximo de ocho horas.
3. En caso de flagrancia, socorrer a las personas agredidas y a sus hijas e hijos u otros dependientes, aun cuando se encuentren dentro de un domicilio, sin necesidad de mandamiento ni limitación de hora y día, con la única finalidad de prestarles protección y evitar mayores agresiones.
4. Levantar acta sobre los hechos ocurridos, para lo cual deberán recoger información de familiares, vecinos u otras personas presentes.
5. Reunir y asegurar todo elemento de prueba.

6. Decomisar las armas y los objetos utilizados para amenazar y agredir, poniéndolos a disposición del Ministerio Público.
7. Orientar a las víctimas sobre los recursos que la ley les confiere y los servicios de atención y protección existentes a su disposición.
8. Conducir a la persona agredida a los servicios de salud, promoviendo su atención inmediata.
9. Levantar inventario e informar al juez o al Ministerio Público.
10. Si la mujer en situación de violencia lo solicita, acompañar y asistir mientras retira sus pertenencias personales de su domicilio u otro lugar, evitando la retención de cualquier efecto o documentos personales y llevarla donde ella indique o a una casa de acogida o refugio temporal.
11. Hacer seguimiento a la víctima por 72 horas, con el fin de garantizar la eficacia de la protección brindada a la mujer en situación de violencia y las otras personas que estuvieran en riesgo.

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, en su atención móvil, contará con equipo y personal especializado para la recepción de denuncias y el auxilio inmediato, en coordinación con las y los fiscales de materia, en el lugar donde se suscite el hecho, priorizando su acción en el área rural.

1.3.5. Instancia Técnica Departamental de Política Social

SEDEGES

Los Sedeges dependen de las gobernaciones y trabajan tanto en el ámbito urbano como en el rural. Las unidades técnicas operativas de los Sedeges son dos: Unidad de Asistencia Social y Familia (encargada del trabajo con los centros y hogares) y la Unidad de Género, Generacional y Servicios Sociales (orientada al diseño y ejecución de programas y proyectos relacionados a mujeres y personas de la tercera edad, entre otros) (EGPP, 2014).

El Artículo 183 del Código Niña, Niño y Adolescente establece las siguientes atribuciones para las Instancias Técnicas de Política Social:

1. Brindar servicios de orientación y apoyo socio-familiar y educativo.
2. Brindar servicios de atención jurídica y psicosocial.
3. Desarrollar programas de acogimiento temporal.
4. Ejecutar programas de familia sustituta, bajo la modalidad de guarda, tutela y adopción nacional.
5. Agotar todos los medios para proporcionar a la niña, niño o adolescente una familia sustituta en el territorio nacional.
6. Cumplir las directrices y procedimientos administrativos sobre adopciones que emanen de la autoridad central del Estado Plurinacional, de acuerdo a lo establecido en el presente Código.
7. Generar programas de promoción para adopciones nacionales.
8. Brindar servicios técnicos especializados de preparación y selección para candidatos adoptantes, calificación de idoneidad y seguimiento post adoptivo, para adopciones nacionales e internacionales, extendiendo la documentación correspondiente.
9. Llevar un registro único de solicitantes para la adopción de niñas, niños y adolescentes en condiciones de ser adoptados.
10. Supervisar a las instituciones privadas de atención a niñas, niños y adolescentes en su jurisdicción, así como a los programas que ejecuten.
11. Diseñar, implementar y administrar guarderías, centros infantiles integrales, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes en situación de calle, centros de

orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes dependientes de alcohol y drogas y víctimas de trata y tráfico.

12. Diseñar e implementar programas de desarrollo infantil integral para niñas y niños hasta cinco años de edad.
13. Diseñar e implementar programas de acercamiento con niñas, niños y adolescentes en situación de calle, para la restitución de sus derechos.
14. Otras que favorezcan a la niña, niño y adolescente, en el marco de sus competencias.

1.3.6. Juzgados públicos en materia de niñez y adolescencia

De acuerdo al Código Niña, Niño y Adolescente, los juzgados públicos en materia de niñez y adolescencia, en caso de violencia, dispondrán de medidas cautelares velando siempre por la protección y el interés superior de las niñas, los niños y las y los adolescentes.

La competencia territorial de la jueza o juez en materia de niñez y adolescencia se determina conforme al siguiente orden: el lugar donde se produjo la vulneración de los derechos de la niña, niño o adolescente y el domicilio de la madre o padre, guardadores o tutores. Se considerará también el domicilio de la niña, niño o adolescente o su residencia circunstancial (EGPP, 2014).

La Ley del Órgano Judicial establece las siguientes competencias para los juzgados públicos en materia de niñez y adolescencia:

1. Aplicar medidas cautelares, condicionales, de protección y sanciones.
2. Conocer y resolver la filiación judicial en el marco del artículo III del presente Código.
3. Conocer y resolver las solicitudes de restitución de la autoridad de la madre, del padre o de ambos.
4. Conocer, resolver y decidir sobre la vulneración a normas de protección laboral y social para la y el adolescente establecidos en este Código.

5. Resolver la restitución de la niña, niño o adolescente a nivel nacional e internacional conforme a la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores.
6. Conocer y resolver procesos de tutela ordinaria y guarda.
7. Conocer y resolver procesos de adopción nacional e internacional.
8. Otras que habiliten el presente Código y la normativa vigente.

1.4 Generación y análisis de información estadística para la toma de decisiones

La generación de información confiable es crucial para el proceso de toma de decisiones tanto operativas como estratégicas, siendo estas más certeras cuando están basadas en fuentes de información que ayudan a las diferentes instancias del Sistema Educativo a reducir la incertidumbre y el riesgo de situación de violencia y los problemas colaterales a la misma, como el abuso de drogas, embarazos en adolescentes, entre otros.

Una de los cimientos más esenciales en los que se fundamenta la toma de decisiones en cualquier institución pública y privada es el aprovechamiento del conocimiento, el cual proviene directamente de la generación de la información, pues las personas que la administran tienen datos del contexto, de las diferentes problemáticas y la capacidad de seleccionar el curso de acción más favorable para la institución, con base en datos verídicos y confiables.

¿Cuál es la importancia de la información para la toma de decisiones en la unidad educativa?

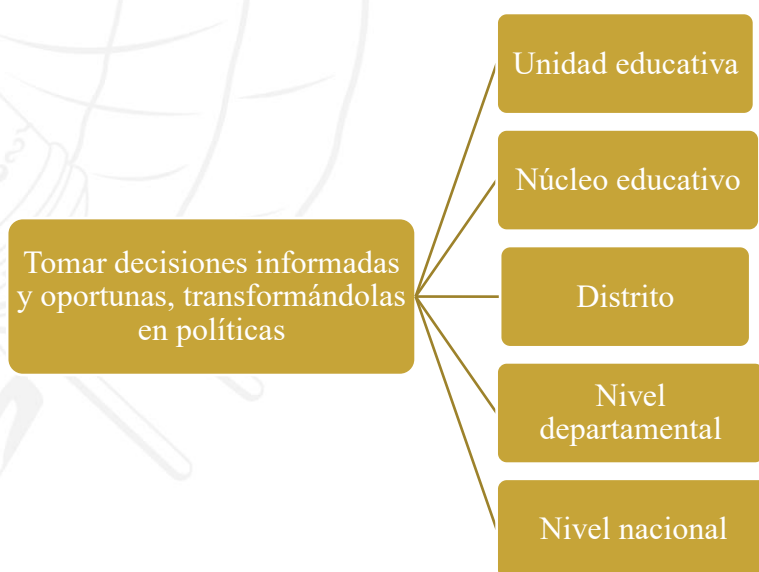
Muchas veces, en la unidad educativa, la memoria es la fuente de información, porque no hay registros. Sin embargo, la memoria es frágil y por eso es necesario tener instrumentos de registro que nos permitan tener información histórica y actualizada para posteriores análisis como base para la toma de decisiones.

En las unidades educativas la toma de decisiones sobre las acciones que afectan la dinámica de la institución misma, y en las que ingresa también la convivencia, requiere cumplir con ciertas características para el logro de los objetivos trazados. Estas decisiones deben ser:

- Oportunas
- Rápidas
- Informadas
- Efectivas
- Eficientes (en uso de recursos)

Actualmente, en los protocolos de actuación se encuentran algunas propuestas de registro de información para la unidad educativa. Son instrumentos de registro base para la generación de información, y su reporte a los niveles correspondientes, que permiten integrar los datos y analizarlos para aportar a la toma de decisiones en los diferentes niveles.

Figura 5. Toma de decisiones en Unidades Educativas.



Fuente: Elaboración en base a la. toma de decisiones en Unidades Educativas.

¿Cuáles son los beneficios de la generación de información para la unidad educativa?

1. Mayor visibilidad de las problemáticas que afectan a la unidad educativa.
2. Informes centralizados y detallados.
3. Análisis de tendencias y pronósticos del futuro.
4. Toma de decisiones certeras.
5. Contar con información oportuna y confiable al momento de resolver una situación reiterativa y tener los respaldos necesarios.
6. Conocer y obtener indicadores que nos permitan comprender el comportamiento e impacto de nuestras acciones.

Frecuentemente, la información disponible en la unidad educativa y, por ende, en los demás niveles hasta el Ministerio de Educación es una limitante para una toma de decisiones acertada. De ahí la necesidad de sumar esfuerzos y apostar por la implementación de distintas herramientas y/o soluciones que nos ayuden a alcanzar nuestras metas y simplificar la obtención de datos confiables para poder llevar a cabo un análisis válido y tomar decisiones informadas.

ACTIVIDAD PARA EL AULA

“Construimos una red de protección escolar”

Objetivo

Fortalecer las capacidades de las y los participantes para coordinar acciones institucionales e interinstitucionales frente a situaciones de violencia en el ámbito educativo, promoviendo la activación oportuna de rutas de atención y mecanismos de protección integral.

Propósito pedagógico

Promover la comprensión de la importancia de la coordinación entre actores educativos, instituciones de protección y servicios especializados para garantizar respuestas inmediatas, articuladas y efectivas frente a casos de violencia en las unidades educativas.

Situación pedagógica

El facilitador presenta la siguiente situación:

En una unidad educativa, una estudiante de 13 años presenta cambios de comportamiento, bajo rendimiento escolar y ausencias frecuentes. Durante una actividad grupal, una compañera informa a la maestra que la estudiante estaría sufriendo violencia física y psicológica en su hogar.

La maestra comunica el caso a dirección; sin embargo, existen dudas sobre:

- Qué institución debe intervenir primero.
- Cómo activar la ruta de atención.
- Qué instrumentos utilizar.
- Cómo proteger a la estudiante.
- Qué responsabilidades tiene cada actor institucional.

Desarrollo de la actividad

Fase 1: Organización de grupos

El facilitador organiza a las y los participantes en grupos de 4 o 5 integrantes.

Cada grupo asume roles específicos:

- Dirección de unidad educativa
- Maestra o maestro
- Comisión de convivencia escolar
- Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA)
- SLIM
- Personal de salud
- FELCV

Desarrollo de la actividad

Fase 1: Organización de grupos

El facilitador organiza a las y los participantes en grupos de 4 o 5 integrantes.

Cada grupo asume roles específicos:

- Dirección de unidad educativa
- Maestra o maestro
- Comisión de convivencia escolar
- Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA)
- SLIM
- Personal de salud
- FELCV

Fase 3: Construcción de la ruta de intervención

Cada grupo elabora un organizador gráfico titulado:

“Ruta de coordinación institucional”

Debe incluir:

Actor institucional	Función	Acción inmediata
Dirección	Activar protocolo	Registrar y comunicar
DNA	Protección integral	Atención y seguimiento
SLIM	Atención legal y psicológica	Intervención inmediata
Salud	Evaluación médica	Certificación y apoyo
FELCV	Investigación	Protección y denuncia

Fase 4: Socialización

Cada grupo presenta sus conclusiones al resto de participantes.

El facilitador registra las ideas clave en la pizarra:

- Protección integral
- Coordinación institucional
- Actuación inmediata
- Derivación
- Seguimiento
- Prevención
- Restitución de derechos

Reflexión final

El facilitador plantea la siguiente pregunta:

¿Qué consecuencias pueden existir cuando las instituciones no trabajan de manera coordinada frente a un caso de violencia?

Las y los participantes reflexionan sobre la importancia de la corresponsabilidad y la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

“Red de Protección Escolar: misión coordinación inmediata”

Propósito del juego

Fortalecer las capacidades de las y los participantes para actuar de manera coordinada frente a situaciones de violencia en las unidades educativas, mediante la toma de decisiones, la aplicación de protocolos, la activación de rutas de atención y el trabajo articulado con instituciones de protección, promoviendo entornos seguros y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Acceso a la actividad:

Ingresa al siguiente enlace para ingresar al desafío:

<https://www.canva.com/design/DAHJpZOY3aM/znJZkhnX53cdWt-yTgWS9g/view>

Coordinación Contra la Violencia Educativa

Actividad Gamificada — Sistema Nacional de Protección de la Población de Bolivia

⚠ Caso:

En la Unidad Educativa “Simón Bolívar”, la maestra Carla detecta que Lucía, estudiante de 5° de secundaria, presenta moretones, ausentismo frecuente y cambios de comportamiento. La estudiante ha confiado a una compañera que sufre violencia en su hogar. Es necesario coordinar acciones inmediatas para protegerla.

Tu nombre:

Escribe tu nombre

Elige tu rol:

Iniciar Misión

TEMA 2

VICTIMIZACIÓN Y REVICTIMIZACIÓN



ACTIVIDAD INMERSIVA

“CUANDO AYUDAR TAMBIÉN PUEDE DAÑAR”**Propósito de la actividad**

Reflexionar sobre las consecuencias de la victimización y la revictimización en niñas, niños y adolescentes, analizando cómo determinadas prácticas institucionales, familiares o educativas pueden profundizar el daño emocional y vulnerar nuevamente los derechos de las personas afectadas.

Asimismo, la actividad busca fortalecer la capacidad de las y los participantes para actuar con sensibilidad, empatía, confidencialidad y enfoque de protección integral durante la atención de casos de violencia.

Objetivo de la actividad

Reflexionar y analizar las situaciones de victimización y revictimización en el ámbito educativo, fortaleciendo prácticas institucionales de atención basadas en la empatía, la confidencialidad, el respeto y la protección integral de niñas, niños y adolescentes frente a situaciones de violencia.

Desarrollo de la actividad**Fase 1: Reflexión individual**

Cada participante reflexiona sobre las siguientes preguntas:

1. ¿Qué formas de victimización se observan en el caso?
2. ¿Qué acciones constituyen revictimización?
3. ¿Qué consecuencias emocionales podría generar esta situación?
4. ¿Qué errores cometieron los actores institucionales?
5. ¿Cómo debió actuar la institución educativa?
6. ¿Qué principios deben priorizarse en la atención de casos?

Fase 2: Trabajo colaborativo

Las y los participantes se organizan en grupos pequeños de 4 o 5 integrantes.

Cada grupo debe elaborar dos listas:

Acciones que protegen a la víctima

Ejemplos esperados:

- Escucha activa
- Confidencialidad
- Atención oportuna
- Respeto
- Protección emocional
- Derivación adecuada
- Acompañamiento institucional

Acciones que revictimizan

Ejemplos esperados:

- Repetir innecesariamente el relato
- Culpar a la víctima
- Exponer públicamente el caso
- Minimizar la situación
- No actuar oportunamente
- Dudar del relato
- Comentarios discriminatorios

Fase 3: Socialización

Cada grupo comparte sus conclusiones.

El facilitador registra en la pizarra palabras clave:

- empatía
- confidencialidad
- protección
- escucha activa
- respeto
- derechos
- acompañamiento
- no revictimización

Conceptualización guiada

El facilitador explica:

Victimización

Es el daño físico, psicológico, emocional o social que sufre una persona como consecuencia de hechos de violencia.

Revictimización

Ocurre cuando instituciones, personas o procedimientos generan un nuevo daño a la víctima mediante:

- exposición innecesaria
- culpabilización
- repetición constante del relato
- falta de protección
- indiferencia institucional

Pregunta reflexiva final

¿Cómo podemos garantizar que la atención institucional proteja a la víctima y no aumente su sufrimiento?

Las y los participantes reflexionan sobre la importancia del trato digno, la actuación responsable y la protección integral.

2.1 ¿Qué entendemos por victimización?

Víctima de un delito (definición)

Se ha de entender por víctimas a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo substancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. En la expresión “víctima” se incluye, además, en su caso, a los familiares o personas a su cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir su victimización (ONU, 1985).

La definición de la ONU incluye las repercusiones psicológicas que se derivan de un acto delictivo. Además, menciona a los familiares de la víctima, a quienes cataloga también como víctimas, pues son muchas veces los grandes olvidados en las situaciones victimizantes. La familia suele ser una víctima secundaria y silenciosa de la violencia, así como a los testigos de la violencia como víctimas pasivas.

2.2 Tipos de victimización

Existen tres tipos de victimización:

1. **Victimización primaria.** La victimización primaria hace referencia a la ofensa en sí que ha sufrido la persona víctima de un hecho delictivo. La victimización primaria refleja la experiencia individual de la víctima y de las diversas consecuencias perjudiciales primarias producidas por el delito, de índole física, psicológica, sexual, económica, entre otros.
2. **Victimización secundaria o revictimización.** La victimización secundaria es el daño que las víctimas, los testigos y mayormente los sujetos pasivos de un delito sufren en manos de las instituciones directamente encargadas de hacer justicia a través de las actitudes de sus responsables: policías, fiscales, jueces, peritos, criminólogas, criminólogos, funcionarias o funcionarios de instituciones penitenciarias, entre otros. Se deriva de la incursión y de las

relaciones que entabla la víctima con el sistema jurídico penal y suele ser aún más dañina que la primaria, ya que es el mismo sistema (al que acude la víctima en búsqueda de comprensión y justicia) el que la vuelve a victimizar con la informalidad, la burocracia, la indiferencia y hasta la corrupción, generando un enorme daño que muchas veces es imposible de curar y que ocurre con gran impunidad.

La victimización secundaria hace referencia a la inserción de la víctima en el aparato jurídico-penal del Estado y al mal funcionamiento y coordinación de los servicios sociales. Se pide la participación de las víctimas como testigos en pruebas o procedimientos judiciales que suponen una importante fuente de estrés, tales como ruedas de reconocimiento, careos o juicios sin considerar, en la mayoría de las ocasiones, las consecuencias psicológicas, sociales, entre otras, que esto puede ocasionar a las víctimas.

Esta segunda victimización se debe, en parte, a la falta de preparación y sensibilidad del personal que atiende a las víctimas, por lo que se puede modificar y mejorar, para poder crear así modelos de sensibilización y capacitación de los diferentes cuerpos que han de mantener un contacto necesario con dichas personas. Cabe resaltar que, al hablar de victimización secundaria, la entendemos como una falla del sistema, sin referirnos particularmente a la Policía, los peritos, los fiscales o los jueces: es el sistema de justicia penal existente el que victimiza a través de sus operadores.

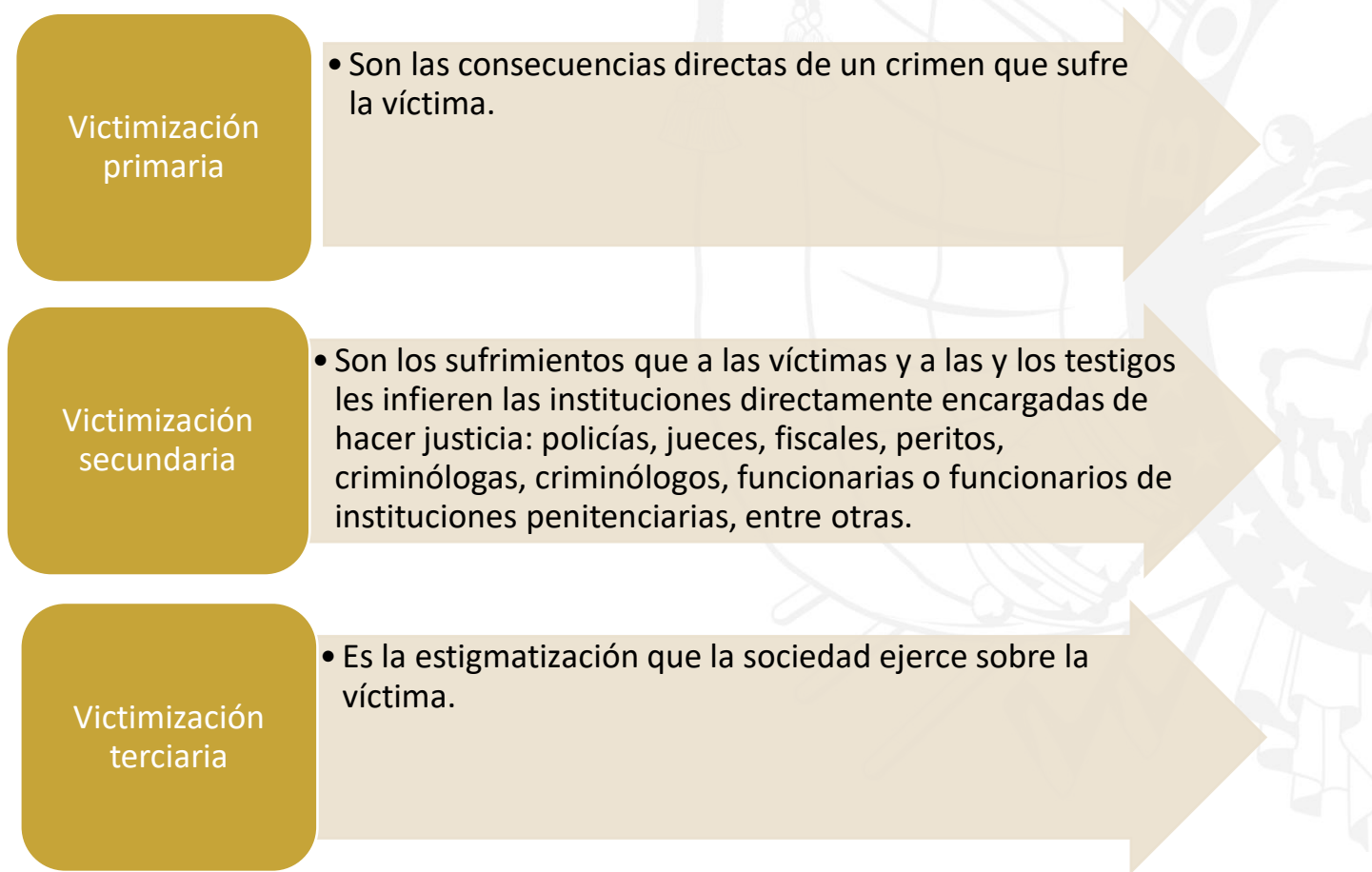
La victimización secundaria promueve la actualización de lo sucedido a tal punto que configura una nueva experiencia traumática difícil de explicar o justificar desde toda perspectiva y, menos aún, desde la jurídica.



3. **Victimización terciaria.** La victimización terciaria hace referencia a cómo la sociedad ve a la víctima. Se produce lo que se conoce como “labelling approach” (o “teoría del etiquetamiento”) cuando “etiquetamos” a una persona como víctima.

En torno a la víctima hay una serie de cuestiones de gran relevancia, cuyo conocimiento resulta fundamental para los colectivos profesionales susceptibles de entrar en contacto con las personas que han sufrido violencia. Solo con un mayor conocimiento y una mejor comprensión del fenómeno de la victimización, conseguiremos mejorar nuestra labor profesional y brindar un trato íntegro y honorable.

Figura 5. Tipos de victimización



Fuente: Elaboración en base a los tipos de victimización.

2.2.1. Variables intervinientes

En los tres conceptos de victimización se especifican, de manera clara y

contundente, cuatro variables a tener en cuenta:

- a) La víctima
- b) El o los agresores
- c) El daño ocasionado
- d) Las acciones que generan este daño

Si desarrollamos estas cuatro variables vemos que:

El agresor

En la victimización primaria es el o los individuos que ocasionaron daño de manera directa; en la victimización secundaria es la justicia; y en la victimización terciaria es la sociedad.

Las acciones que generan este daño

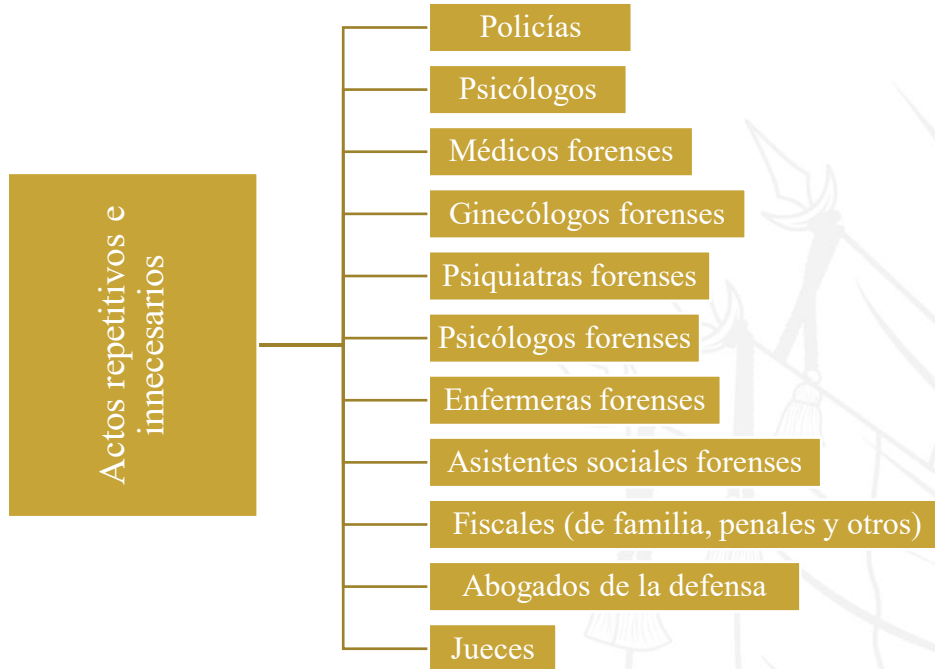
En la victimización primaria, es específicamente el tipo de violencia efectuada (un tocamiento, un golpe, una penetración); en la victimización secundaria son los múltiples interrogatorios o entrevistas realizadas por los diversos operadores de justicia; y en la victimización terciaria son la discriminación y la marginación, entre otros.

El daño sufrido

Se refiere a los daños específicos que sufren las víctimas, no solo en la victimización primaria, sino en todos los estadios de victimización. Hace falta estudiar y trabajar este campo tan complejo para diferenciar cada tipo de victimización y, por ende, a cada agresor.

En un intento por conocer la verdad de los hechos, el sistema judicial interroga a la víctima a través de todos sus operadores:

Figura 6. Actos repetitivos e innecesarios.



Fuente: Elaboración en base a los actos repetitivos e innecesarios.

Esto ocurre cada vez que la víctima es citada y debe acudir al llamado de cualquiera de estos operadores de justicia para ser interrogada sobre los hechos ocurridos. Este interrogatorio múltiple y diverso es el responsable de un nuevo daño que se genera al preguntarle a la víctima una y otra vez sobre lo ocurrido. Contribuyen a la victimización secundaria los vicios del sistema de justicia existente, que suele ser burocrático e ineficiente.

Existen varios factores estresantes que ocasionan mayor daño a la víctima entre los cuales podemos citar los siguientes:

1. **Los constantes interrogatorios a los que es sometida.** La victimización secundaria promueve la actualización de lo sucedido una y otra y otra vez, y cada vez que el hecho es recordado para contestar el interrogatorio se configura en una nueva experiencia traumática con consecuencias mórbidas y graves en la salud mental de las víctimas. Es fundamental

comprender lo delicado y grave que es reinterrogar a la víctima para su salud mental, al desencadenar más daños psíquicos de los cuales difícilmente se podrá recuperar.

2. ***Operadores de justicia que interrogan a la víctima.*** Una, uno, varias o varios médicos legistas, psicólogos forenses, fiscales, entre otros, en su intento de investigar para descubrir la verdad interrogan una y otra vez a la víctima sobre los hechos ocurridos. A esto se suma que algunos operadores no están capacitados, ni calificados para interrogar a la víctima de violencia, menos aún si se trata de niñas, niños o adolescentes.
3. ***Las diversas formas en que la víctima es interrogada.*** Cada persona o grupo de personas que interroga a la víctima tiene su propio propósito. Algunos operadores no solo necesitan obtener respuestas verbales de la víctima, sino que requieren hacer tests psicológicos, exámenes físicos y exámenes especializados, como tomar muestras de sangre, muestras de la vagina o el recto, entre otros.
4. ***Los diversos lugares en los que la víctima es interrogada.*** Desde una oficina policial, pasando por un consultorio médico, hasta la oficina del fiscal, la sala de audiencias del juez, entre otros, todos estos lugares son espacios por los que debe pasar la víctima para ser interrogada y cada uno de ellos se convierte en un nuevo escenario de violencia. Además, por lo general, estos espacios se encuentran en malas condiciones: poco iluminados, mal ventilados, atiborrados de expedientes... En resumen, son poco amables para la víctima.
5. ***Los diversos lugares a donde es llevada la víctima.*** Son todos estos espacios, incluido el “lugar de los hechos”, a donde la víctima es obligada a asistir para reconocer detalles, muchas veces innecesarios, en el proceso de investigación del crimen, con el objetivo de obtener “evidencias” de la comisión de un delito y de definir a los responsables del mismo.

En estas diligencias no se suele considerar la situación de la víctima y no se le presta asistencia especializada al llegar al lugar en donde fue violentada. Muchas veces la “reconstrucción de los hechos” llega al nivel de obligar a la víctima a estar en el mismo lugar y con la misma persona recreando las mismas circunstancias en que fue violentada, generándose una revictimización con alarmantes niveles de daño.

6. ***Los diversos tiempos de duración de cada interrogatorio.*** Los tiempos individuales y el tiempo total de los interrogatorios varían de caso en caso. ¿Cuánto demora un policía en su interrogatorio?, ¿un médico?, ¿un psicólogo?, ¿un fiscal?, ¿un juez?, ¿una audiencia? Son muchas las horas que la víctima debe pasar frente a los operadores de justicia enunciando su verdad, recordando y reviviendo el terrible hecho vivido, sufriendo en cada recordatorio y asumiendo patologías luego de los mismos.
7. ***El gasto de tiempo y de dinero en todos los trámites que debe realizar para lograr una denuncia eficaz.*** La tramitación es increíblemente molesta, burocrática, desmotivadora y no presta ninguna garantía de éxito a la víctima y a sus familiares. Además, en muchas ocasiones, los trámites requieren la presencia obligatoria de la víctima.

Los efectos nocivos de la revictimización secundaria son múltiples. Entre estos, se puede señalar:

Desorden de estrés postraumático:

- Persistente reexperimentación del acontecimiento en forma de flashbacks
- Pesadillas. Sensación de que el hecho está volviendo a ocurrir, acompañado de todos los síntomas y signos propios del hecho: temor, desesperanza, horrores, dolor.
- Incremento de la respuesta emocional: sustos, ataques de rabia, insomnio, sentimiento de culpa.

- Comportamientos autodestructivos, sentimientos de vergüenza, hostilidad y deterioro de las relaciones familiares, sociales y/o laborales.

Neurosis traumática:

- Compulsión repetitiva, recuerdo doloroso, invasivo, recurrente durante ensoñación diurna o pesadillas.
- Estados disociativos, embotamiento psíquico, anestesia afectiva, activación del sistema nervioso autónomo (hiperactividad, irritabilidad, alteraciones del sueño).
- Pulsión de muerte, sentimiento de culpa, ansiedad, crisis de angustia, vergüenza, ira, abuso de sustancias, conductas auto lesivas, intentos de suicidio o suicidio.

Estas consecuencias son reales, evidentes, tangibles, objetivas, cuantificables y están estrechamente asociadas con lo aterrador y espantoso del hecho de violencia vivido y que, a fuerza de recordarlo una y otra vez, termina lesionando aún más la psiquis de la víctima, con sintomatología psicológica y/o psiquiátrica y disturbios en el rendimiento escolar, en las relaciones con los pares, con las madres, los padres y con la comunidad. Estas lesiones acompañan a la víctima para toda la vida, en la adolescencia, la juventud, la adultez y aún en la vejez; tal es el daño que ocasiona la victimización secundaria. Por eso, en el ámbito educativo, los interrogatorios revictimizantes son completamente innecesarios.

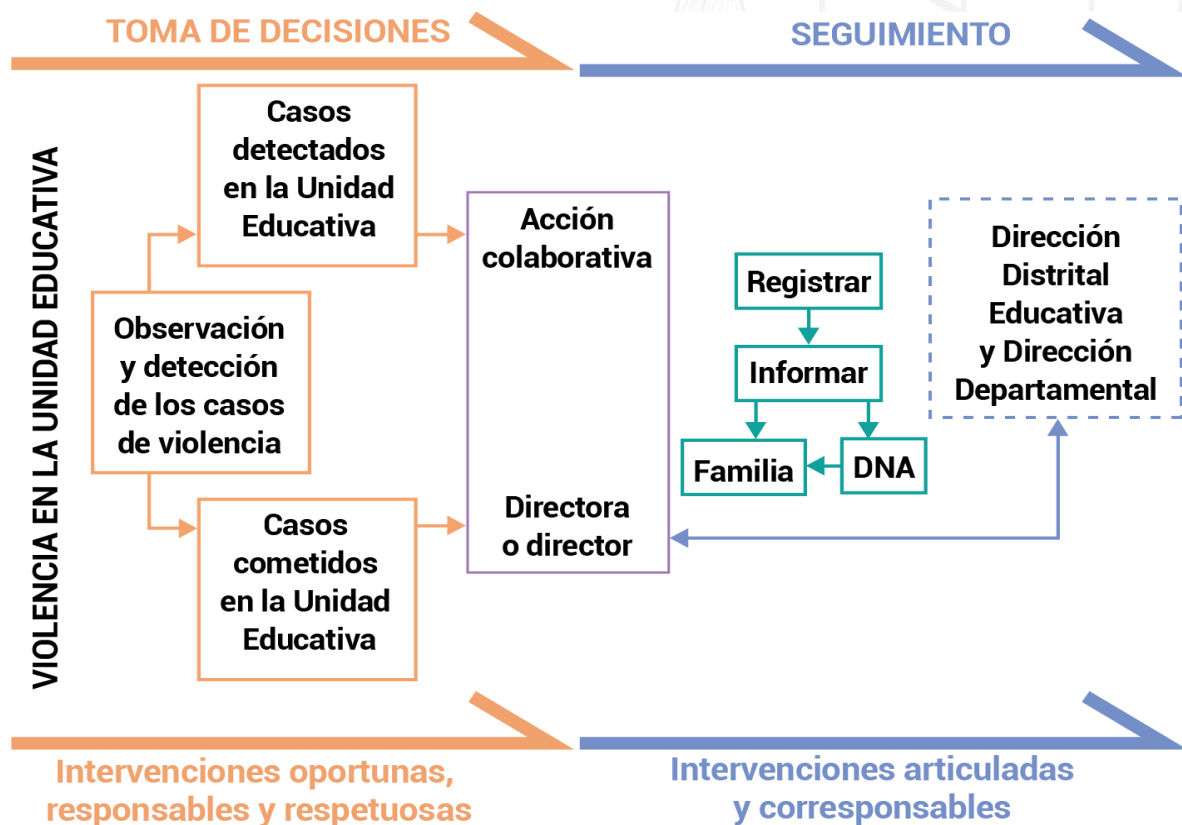
2.3 Orientaciones para la actuación cuando se sospecha o se conoce un caso de violencia

A continuación, se citan algunas recomendaciones generales para evitar la revictimización de las y los estudiantes víctimas de violencia en nuestras unidades educativas:

- Actuar de forma inmediata y responder a las necesidades de la víctima antes que pensar en la reputación de la unidad educativa u otro aspecto.

- Interponer inmediatamente la denuncia cuando se tiene sospecha de la comisión de un delito, especialmente si se trata de hechos de violencia sexual, y comunicarlo a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Es posible que la víctima requiera un proceso especializado de contención o de atención médica.
- Considerar como primordial, durante el proceso, el interés superior de la persona afectada.
- Custodiar la documentación que se haya generado con información sobre la situación por la cual se activó alguno de los protocolos con los que cuenta la unidad educativa. Para asegurar la privacidad y la seguridad, esta documentación debe estar separada de la académica y con acceso restringido.
- Mantener la confidencialidad de la información.

Imagen 7. Intervención en casos de violencia en la unidad educativa.



Fuente: Elaboración en base a la intervención en casos de violencia en la unidad educativa.

A la hora de atender una situación de violencia:

- Se busca un espacio que permita la privacidad y donde se garantice la confidencialidad y respeto por todos los derechos de la o el estudiante. Nunca se emite opiniones personales, juicios de valor o cuestionamos la situación de violencia.
- Nunca se duda del relato de la víctima. Si hay aspectos que pueden provocar dudas, no se los manifiesta a la o el estudiante. Se deja que las personas especializadas hagan su trabajo.
- Nunca se confronta a la persona afectada con el agresor o la agresora.
- No hay que referirse a la persona afectada como “víctima”. Se usa su nombre de pila.
- No se culpabiliza, niega o minimiza la violencia o el abuso.
- Se expresa que la víctima ha hecho lo correcto al revelar lo que le ocurre. Se le dice que es muy valiente al contar lo que sucede.
- No se promete lo que no se puede cumplir.
- Se evita que la persona afectada cuente el relato a personas que no van a poder ayudarla o a varias personas en el centro educativo. El primer testimonio es suficiente
- Por ningún motivo se expulsa o suspende a la o el estudiante, a menos que la decisión sea tomada por el juez de la niñez y adolescencia por medida de protección, como manda la norma.

ACTIVIDAD PARA EL AULA**“Protegiendo sin dañar”****Objetivo:**

Reflexionar y analizar las situaciones de victimización y revictimización en el ámbito educativo, fortaleciendo prácticas institucionales de atención basadas en la empatía, la confidencialidad, el respeto y la protección integral de niñas, niños y adolescentes frente a situaciones de violencia.

Propósito pedagógico

Promover la comprensión de cómo determinadas prácticas institucionales pueden afectar emocionalmente a las víctimas, fortaleciendo criterios de actuación responsables, éticos y protectores en la atención de casos de violencia.

Situación pedagógica

El facilitador presenta el siguiente caso:

- Una estudiante de secundaria comunica a una maestra que está sufriendo violencia física y psicológica en su hogar.
- Después de informar el caso a dirección, la estudiante debe repetir varias veces lo sucedido frente a diferentes personas de la institución educativa.
- Algunos funcionarios cuestionan su relato y comentan públicamente el caso dentro de la unidad educativa.
- Como consecuencia, la estudiante deja de participar en clases, se aísla de sus compañeros y expresa temor de regresar a la escuela.

Desarrollo de la actividad**Fase 1: Organización de grupos**

Las y los participantes se organizan en grupos pequeños de 4 o 5 integrantes.

Fase 2: Análisis del caso

Cada grupo analiza la situación y responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué hechos de victimización se identifican?
2. ¿Qué acciones constituyen revictimización?
3. ¿Qué consecuencias emocionales puede generar esta situación en la estudiante?

4. ¿Qué errores institucionales se evidencian?
5. ¿Cómo debió actuar la institución educativa?
6. ¿Qué principios deben priorizarse en la atención de casos de violencia?

Fase 3: Construcción colaborativa

Cada grupo elabora un cuadro comparativo:

Acciones que protegen a la víctima	Acciones que generan revictimización
Escucha activa	Exposición pública
Confidencialidad	Dudas sobre el relato
Atención oportuna	Repetición innecesaria del relato
Acompañamiento emocional	Comentarios discriminatorios
Protección institucional	Culpar a la víctima

Fase 4: Elaboración del producto

Cada grupo diseña un:

“Decálogo institucional para evitar la revictimización”

El decálogo debe incluir acciones concretas relacionadas con:

- respeto
- confidencialidad
- empatía
- protección integral
- escucha activa
- actuación oportuna
- acompañamiento emocional
- no discriminación

Fase 5: Socialización

Cada grupo comparte sus conclusiones y presenta su decálogo.

El facilitador registra las principales ideas en la pizarra:

- dignidad
- protección
- empatía
- derechos
- acompañamiento

- confidencialidad
- no revictimización

Reflexión final

El facilitador plantea la siguiente pregunta:

¿Cómo puede una institución educativa convertirse en un espacio seguro para las víctimas de violencia?

Las y los participantes reflexionan sobre la importancia de garantizar atención ética, sensible y protectora.



PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

“Ruta de acción: protege, deriva y acompaña”

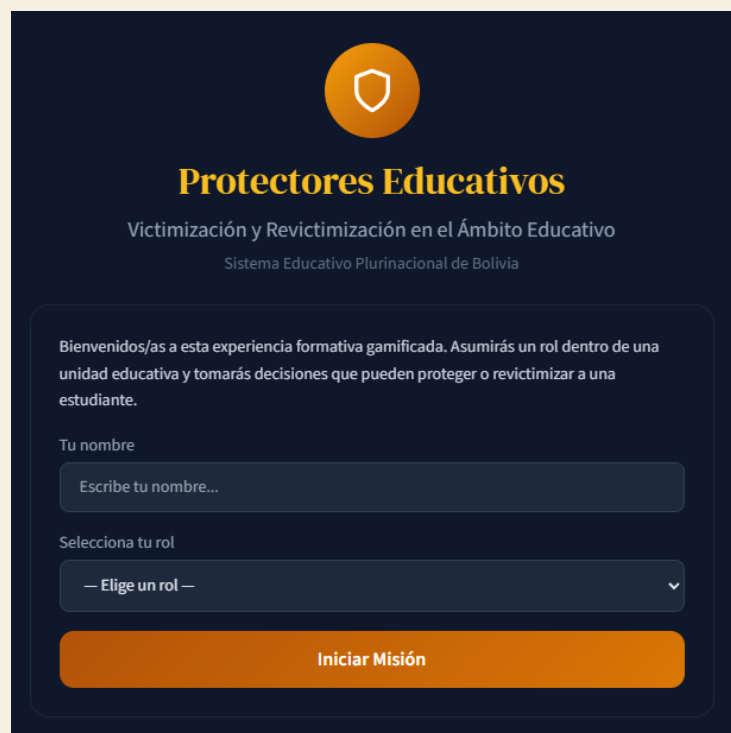
- **Propósito de la evaluación**

Fortalecer las capacidades de las y los participantes para actuar de manera inmediata, coordinada y responsable frente a casos de violencia en el ámbito educativo, mediante la aplicación de procesos de atención, referencia y contrarreferencia, promoviendo la protección integral, la derivación oportuna y el seguimiento adecuado de niñas, niños y adolescentes.

- **Acceso a la actividad:**

Ingresa al siguiente enlace para ingresar al desafío:

<https://www.canva.com/design/DAHJvwZbrss/E9Nw04DcmGTpRUmxUWczQA/view>



The screenshot shows a dark blue interface for a gamified experience titled "Protectores Educativos". At the top, there is a shield icon inside an orange circle. Below the title, the subtitle reads "Victimización y Revictimización en el Ámbito Educativo" and "Sistema Educativo Plurinacional de Bolivia". The main text welcomes users and explains the role-playing activity. There are two input fields: "Tu nombre" with a placeholder "Escribe tu nombre..." and "Selecciona tu rol" with a dropdown menu showing "— Elige un rol —". At the bottom, there is a large orange button labeled "Iniciar Misión".

TEMA 3

ATENCIÓN, REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DE LOS CASOS DE VIOLENCIA



ACTIVIDAD INMERSIVA

“LA RUTA DE PROTECCIÓN: ACTUAR A TIEMPO SALVA VIDAS”

- **Propósito**

Reflexionar sobre la importancia de la atención inmediata, la referencia oportuna y la contrarreferencia en los casos de violencia dentro del ámbito educativo, fortaleciendo las capacidades de coordinación institucional para garantizar la protección integral, el seguimiento adecuado y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes.

- **Pregunta motivadora**

¿Qué puede ocurrir cuando una institución educativa no activa correctamente la ruta de atención frente a un caso de violencia?

El facilitador solicita a las y los participantes compartir brevemente sus opiniones:

- Demora en la atención,
- Falta de seguimiento,
- Desprotección de la víctima,
- Revictimización,
- Ausencia de coordinación institucional.

Desarrollo de la actividad

Fase 1: Presentación de la situación pedagógica

El facilitador presenta el siguiente caso:

Un estudiante de 12 años presenta lesiones visibles y cambios constantes de comportamiento. Durante una conversación con su maestra, menciona que sufre agresiones físicas frecuentes en su hogar.

La dirección de la unidad educativa recibe la información, pero surgen dudas sobre:

- Cómo actuar inmediatamente,
- A qué institución derivar el caso,
- Quién debe realizar el seguimiento,
- Cómo registrar la información,
- Qué acciones corresponden a cada institución.

Fase 2: Trabajo grupal

Las y los participantes se organizan en grupos pequeños de 4 o 5 integrantes.

Cada grupo analiza el caso y responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué acciones inmediatas debe realizar la unidad educativa?
2. ¿Qué significa atención, referencia y contrarreferencia?
3. ¿Qué instituciones deben intervenir en este caso?
4. ¿Qué riesgos existen si no se realiza una derivación oportuna?
5. ¿Cómo debe garantizarse el seguimiento y acompañamiento del estudiante?
6. ¿Qué responsabilidades tiene la autoridad educativa?

Fase 3: Construcción de la ruta de actuación

Cada grupo elabora un esquema titulado:

“Ruta institucional de atención y derivación”

El organizador debe incluir:

Etapas	Acción	Institución responsable
Atención inmediata	Protección y contención	Unidad educativa
Referencia	Derivación del caso	DNA / SLIM / Salud / FELCV
Contrarreferencia	Seguimiento y retroalimentación	Instituciones de protección
Registro	Documentación del caso	Dirección
Seguimiento	Acompañamiento integral	Comunidad educativa

Puesta en común

Cada grupo socializa sus conclusiones y presenta su ruta de actuación.

El facilitador registra las principales ideas en la pizarra:

- Protección integral,
- Actuación inmediata,
- Coordinación institucional,
- Seguimiento,
- Derivación,
- Confidencialidad,
- Restitución de derechos.

Posteriormente, el facilitador explica la importancia de:

- Activar protocolos oportunamente,
- Garantizar atención especializada,
- Evitar la revictimización,
- Fortalecer el trabajo articulado entre instituciones.

3.1 ¿Qué se entiende por “rutas de atención”?

Según la Real Academia de la Lengua Española, una ruta es un “camino o dirección que se toma para un propósito”. Asumiendo como referencia este significado, se entiende que una ruta es una herramienta técnica para los integrantes de la comunidad educativa, la cual permite conocer el camino a seguir y asegurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes ante la amenaza y/o vulneración de sus derechos.

Figura 8. Ruta de atención.



Fuente: Elaboración en base a la ruta de atención.

Cada caso es único y especial, con sus propias especificidades, por lo que es necesario actuar con calma y pensar de manera lógica para evitar la revictimización. Sin embargo, todos los casos, sin excepción, deben transitar por los siguientes pasos, los cuales permiten reducir los riesgos e inhiben una eventual revictimización.

¿Qué se entiende por “actuación inmediata”, “protección”, “referencia”, “denuncia” y “seguimiento”?

Actuación inmediata, protección, referencia, denuncia y seguimiento.

Tabla 1. Actuación inmediata.

Responsabilidad	¿Qué entendemos?	Ejemplo
Actuación inmediata	Es la respuesta inmediata, las actitudes de rotundo rechazo a la violencia y de reacción a la injusticia. Es todo acto de cuidado, asistencia, acogida, escucha, entendimiento o servicio a una víctima de violencia. Su alcance depende de cada caso, siendo necesario identificar los síntomas y signos que presenta la víctima, así como el riesgo inminente de que continúe la agresión o se presenten nuevas. Hace falta recordar que la falta de atención, las acciones extralimitadas para atender y, en general, el no reconocimiento de los propios recursos para ayudar a la víctima genera, en gran medida, revictimización. Además, quien atiende no debe indagar sobre los hechos, pues esto es responsabilidad de las autoridades competentes.	Cuando una niña, niño o adolescente presenta una herida o fractura debido a un acto de violencia, la atención que puede dar una persona que no tiene una preparación médica calificada es el acompañamiento o traslado de la víctima a la unidad de salud más cercana. Si esa lesión es grave y la niña, el niño o la o el adolescente no se puede mover, es necesario llamar a un centro de salud para que envíe una ambulancia con paramédicos.

Fuente: Elaboración en base a la responsabilidad de actuación inmediata.

Tabla 2. Protección

Responsabilidad	¿Qué entendemos?	Ejemplo
Protección	Una vez atendidas las necesidades inmediatas de una o un estudiante víctima de violencia, de manera simultánea o posterior es imprescindible protegerlo. La protección consiste en el amparo, resguardo, defensa o salvaguarda de la víctima para detener la vulneración del derecho o evitar que sufra un daño posterior. De igual manera, los niveles de protección que puede brindar una persona dependerán de cada caso, por lo que es indispensable saber identificarlos para evitar la revictimización o nuevas vulneraciones de derechos.	Cuando una persona es víctima de abuso sexual y su agresor es un miembro de la familia, que vive en su hogar, es indispensable que se resguarde a la persona para que se detenga la vulneración de derechos. Es necesario, por tanto, el hecho inmediatamente a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que la autoridad competente determine las medidas de protección. Cuando se acude directamente o se llama por teléfono a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la Policía, el juzgado u otra instancia para reportar un hecho ocurrido en la unidad educativa, este se está poniendo en conocimiento de una autoridad competente. Cuando se dirige un oficio a la Policía, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia u otro que manifieste un hecho, también se está poniendo en conocimiento. Cuando una víctima de violencia sexual es derivada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia al CEPAT para su recuperación psicoactiva, la defensoría debe mantener el contacto con la unidad educativa para que esta apoye la recuperación de la víctima con las directrices de los profesionales competentes.

Fuente: Elaboración en base a la responsabilidad de protección.

Tabla 3. Referencia, denuncia y seguimiento

Responsabilidad	¿Qué entendemos?	Ejemplo
Referencia, denuncia y seguimiento	La denuncia no será entendida solo como el “documento en que se da noticia a la autoridad competente de la comisión de un delito o de una falta”, sino más bien (en su concepción amplia y accesible) como todo aviso mediante el que se pone en conocimiento de un organismo o autoridad competente la vulneración de derechos en contra de una persona, en cuyo caso esa autoridad tendrá la responsabilidad de trasladar a escrito o asumirla de oficio. La referencia se refiere al proceso de derivación de la unidad educativa a otra instancia de apoyo, orientación o recuperación de la o el estudiante víctima de violencia o con problemas ocasionales o habituales de consumo de drogas, alcohol, entre otros. La contrarreferencia se entiende como el contacto continuo entre la unidad educativa y la instancia de derivación, con el objetivo de hacer seguimiento activo a la recuperación de la o el estudiante.	Cuando se acude directamente o se llama por teléfono a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la Policía, el juzgado u otra instancia para reportar un hecho ocurrido en la unidad educativa, este se está poniendo en conocimiento de una autoridad competente. Cuando se dirige un oficio a la Policía, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia u otro que manifieste un hecho, también se está poniendo en conocimiento. Cuando una víctima de violencia sexual es derivada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia al CEPAT para su recuperación psicoactiva, la defensoría debe mantener el contacto con la unidad educativa para que esta apoye la recuperación de la víctima con las directrices de los profesionales competentes.

Fuente: Elaboración en base a la responsabilidad de referencia, denuncia y seguimiento

¿Qué entendemos por “referencia” de un caso?

Es hacer una derivación responsable. La directora, director, maestra o maestro de la unidad educativa que identifique una situación que requiere atención especializada debe hacer la derivación correspondiente del caso y esta derivación no significa desvinculación, sino trabajo conjunto con otra institución. En el caso de derivar a un centro de salud, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia o alguna otra instancia fuera de la unidad educativa buscará al papá, la mamá o, en su caso, al tutor legal para que acompañe a la niña, niño o adolescente. Cuando esto no sea posible, previa comunicación a la familia, la niña, el niño o la o el adolescente será acompañado por la directora, director o una maestra/o que delegue la autoridad educativa, si la situación lo amerita.

De igual manera, cuando se decide que hay la necesidad de reportar el caso a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, es necesario que la o el estudiante vaya acompañada o acompañado y que el personal de la unidad educativa participe activamente en las entrevistas y en el seguimiento, siempre cuando sea necesario o apropiado.

¿Qué se entiende por “contrarreferencia”?

Es trabajar con la niña o el niño de vuelta en la unidad educativa, respetando los compromisos asumidos tanto por la familia como por el equipo profesional que lo haya visto. La directora, director, maestra y maestro de la unidad educativa brindarán el apoyo que la niña, el niño o la o el adolescente y su familia requieran. En caso de que la niña, niño o adolescente requiera un tratamiento concreto, es importante que la directora o el director acompañe este proceso, para asegurar que sea cumplido.

El seguimiento del personal de la unidad educativa a la evolución de la situación, en coordinación con otras instancias y servicios de protección –como el equipo interdisciplinario, la defensoría, el centro de salud o la comunidad–, deberá velar porque la niña, niño o adolescente sea tratado con la mayor profesionalidad y porque se busque en todo momento su desarrollo integral. Es importante que las maestras y los maestros trabajen de manera conjunta con quien está tratando la situación para así asegurarse de que las acciones se estén desarrollando realmente; estas acciones conjuntas pueden realizarse en el establecimiento y en las horas de contacto con la o el estudiante, siguiendo la guía del especialista. El trabajo conjunto no necesariamente significa horas extra de trabajo para la maestra o el maestro.

Es importante que cuando se active cualquiera de los protocolos para atender a las y los estudiantes lo cumplamos hasta finalizarlo y, si con su cumplimiento no se consiguen cambios sustanciales en la situación del niño, niña o adolescente, se revisen los pasos que se han dado para asegurarse de que se está haciendo todo de la mejor forma posible, recordando poner el interés superior de la niña, niño o adolescente sobre cualquier cosa.

¿Con qué herramientas se cuenta para la referencia y contrarreferencia?

Las herramientas con las que se cuenta para la referencia y contrarreferencia de casos son los protocolos de actuación para casos de violencia.

Figura 8. Protocolo de actuación

Lugar:				Fecha:			
Institución a la que deriva	DNA:						
	SLIM:						
	Ministerio Público:						
	Centro de Salud:						
	Dirección Distrital Educativa:						
	Otra:						
DATOS INSTITUCIONALES							
Nombre de la Unidad Educativa o Centro de Educación Especial:							
Dirección:				N° Telefónico:			
Datos Personales de la persona que deriva:							
Cargo que ocupa:							
DATOS GENERALES DE LA PERSONA DERIVADA (REFERIDA)							
Nombres y Apellidos:							
Edad:	Grado de escolaridad:		Fecha de nacimiento:		Sexo:		
Dirección del domicilio:			N° Telefónico:				
Nombre de la Madre:			Nombre del padre:				
VALORACIÓN DEL CASO							
Motivo de la Referencia:							
Tipo de violencia identificada:							
Violencia física ☐ Violencia Psicológica ☐ Violencia Sexual ☐							
Ámbito de la Violencia:							
Familia ☐ Unidad Educativa ☐ Centro de Educación Especial Comunitaria ☐							
Referencias del caso:							
Firma de la persona que deriva				Firma de la persona que recepciona la derivación			
SEGUIMIENTO (CONTRAREFERENCIA)							
Fecha de la emisión de la contrarreferencia:							
Acciones que se realizaron y avances:							
Acciones que se recomienda seguir en la Unidad Educativa o Centro de Educación Especial:							
1.							
2.							
3.							

Este campo servirá para registrar la fecha y la instancia donde se refiere el caso.

En este bloque se escriben los datos de la instancia de protección donde se deriva el caso.

En este campo se registran los datos personales de la víctima a la que se deriva

En este cuadro se incorpora una breve referencia del caso de violencia que se deriva y las firmas.

En este campo se registran las acciones que la instancia de protección realiza y las que se sugiere se realicen desde la unidad educativa. (contrarreferencia)

Fuente: Elaboración en base al protocolo de actuación.

Es importante encontrar los límites y la corresponsabilidad en la referencia de casos. Por eso, es esencial que cuando la unidad educativa es la institución referente, una vez entablada la comunicación interinstitucional de la referencia con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, con apego a los protocolos establecidos, esta debe comunicarse con la instancia para dar seguimiento al caso, saber si fue o no atendido, determinar hasta qué punto se establece la corresponsabilidad del caso y fijar, en conjunto, los límites de esta corresponsabilidad.

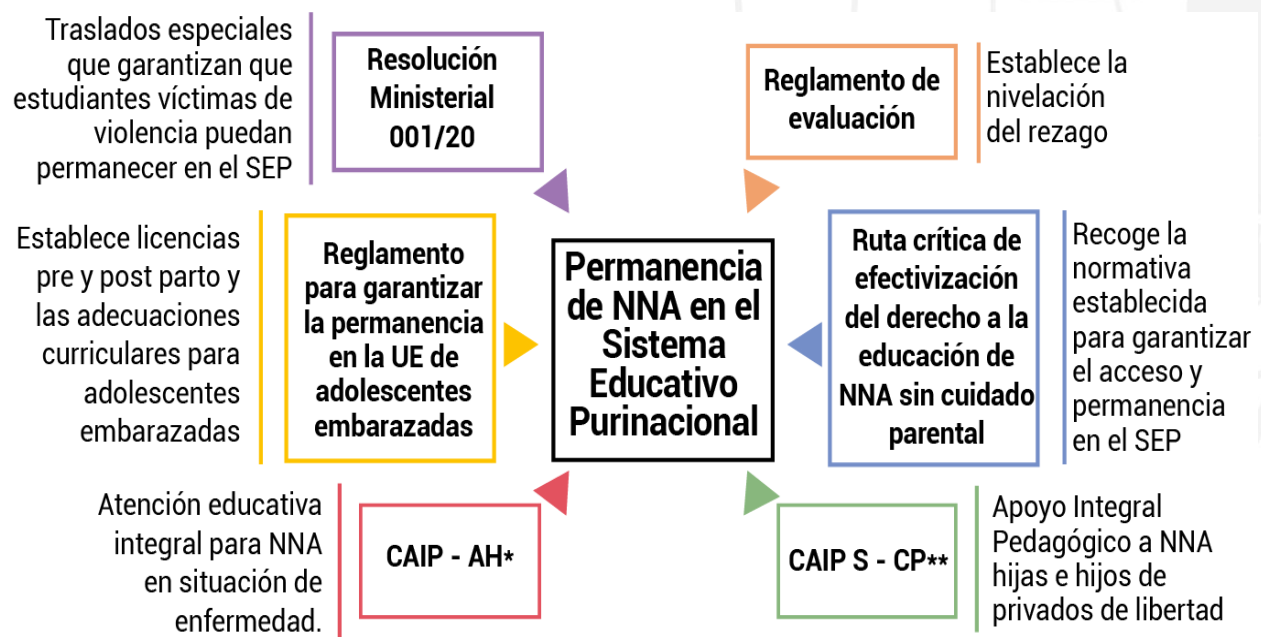
Si el caso referido requiere la intervención de varias instituciones se debe conocer cuál es la participación de cada una de ellas para evitar duplicar esfuerzos y consolidar los lazos interinstitucionales.

Por otro lado, es importante tener la certeza de a qué institución se debe referir el caso. No tiene sentido enviar a las y los estudiantes a servicios que no los atenderán y que frustrarán sus expectativas, lo que podría incluso agravar su situación de violencia.

3.2 Orientaciones para la permanencia de la niña, niño y adolescente en la unidad educativa

Las niñas, los niños y las y los adolescentes víctimas de violencia deben en el Sistema Educativo Plurinacional. Es importante tomar las medidas necesarias para que todos ellos puedan terminar de manera satisfactoria su educación. Para garantizar el derecho a la educación, el Ministerio de Educación se vale de la siguiente normativa:

Figura 9. Permanencia de NNA en el Sistema Educativo Plurinacional



Fuente: elaboración en base a - Centro de apoyo integral pedagógico - Aulas hospitalarias - Centro de apoyo integral pedagógico - Centros penitenciarios.

Apoyados con esta normativa y estas políticas de atención a las poblaciones en situación de violencia o vulnerabilidad, es importante que las y los actores de la comunidad educativa seamos quienes facilitemos la permanencia de las y los estudiantes en el Sistema Educativo Plurinacional hasta su conclusión satisfactoria.

Recomendaciones:

- Identificar las necesidades de las niñas y los niños que se encuentran en situación de vulneración de sus derechos.
- Niñas, niños y adolescentes que no cuentan con documentos para la inscripción al Sistema Educativo Plurinacional.
- Niñas, niños y adolescentes que tienen la necesidad de cambiar de residencia temporal.
- Niñas, niños y adolescentes que se encuentran con dos o más años de rezago escolar.
- Niñas, niños y adolescentes que abandonaron la unidad educativa más de dos años.
- Niñas, niños y adolescentes que nunca ingresaron al sistema educativo.
- Aplicar la normativa para efectivizar el derecho a la educación que flexibiliza los procesos administrativos.

Aplicar el seguimiento para el cumplimiento.

3.3 Procedimiento en casos de violencia jerárquica en contra de estudiantes en el ámbito educativo

Antes de referirnos a los procedimientos frente a posibles situaciones de violencia cometidas contra niñas, niños y adolescentes estudiantes, debemos repasar algunas condiciones para una actuación y un tratamiento de las víctimas de manera pertinente.

Actuación ante los casos de violencia en las unidades educativas y centros de educación especial

Tabla 4. Detección de la violencia.

Detección de la violencia	Formas de identificar la violencia	Descripción
	Por relato de la niña, el niño o la o el adolescente	La víctima o testigo es quien comunica el hecho.
	Por observación de indicadores	Rasgos demostrados por la víctima que la maestra o el maestro identifica
	Por violencia manifiesta	Víctima - agresor se encuentran en pleno acto de ejercicio de la violencia.

Fuente: Elaboración en base a la detección de la violencia.

Generalmente, quienes detectan casos de violencia y/o violencia sexual en el contexto educativo son las maestras y maestros, los tutores de clase, los compañeros de la víctima o la madre o padre del estudiante; es decir, las fuentes para conocer la existencia de un caso de esta índole son múltiples. Por consiguiente, es fundamental que todos los miembros de la comunidad educativa cuenten con mecanismos que les permitan alertar sobre la existencia de estos hechos.

1. Intervención

Intervención ante la violencia - ¿Qué es la escucha activa?

Es la capacidad de comprender lo que otra persona está diciendo de modo empático, asertivo y correcto. Implica lenguaje oral y gestual.

¿Cuáles son los beneficios de la escucha activa?

- Ubica simbólicamente a las niñas y los niños en un lugar activo del diálogo.
- Mejora el lazo afectivo.
- Permite leer entre líneas.
- Fortalece la personalidad de niñas, niños y adolescentes.
- Eleva la autoestima.
- Construye agradecimiento por la confianza y transmite el sentimiento de que todo tiene solución.
- Estimula una personalidad saludable y social en los adultos.

¿Qué no podemos hacer cuando escuchamos a las niñas, los niños y las y los adolescentes?

- Interrumpir Juzgar lo que dice No prestarle atención.
- Dudar de lo que dice o no creerle.
- Usar ejemplos que le resten importancia a lo que está contando.
- Reírse y no darle importancia a lo que dice Recordemos:

No podemos prometer más de lo que podemos cumplir.

Lo importante al tomar conocimiento de un posible caso de violencia, ya sea física, psicológica o sexual, es practicar las habilidades que debemos tener las personas adultas, regidas por los mandatos de la norma:

- Aplicar la escucha activa.
- No juzgar ni emitir juicios de valor.
- No causar mayores expectativas de las que podemos cumplir desde la unidad educativa.
- Mantener la reserva y la confidencialidad de cada caso.
- No culpabilizar.
- No revictimizar.

Cualquier persona adulta receptora debe desenvolverse empáticamente con el niño, niña o adolescente afectado, valiéndose de la ética y la confidencialidad necesarias para apoyar al estudiante de la mejor manera.

2. Procedimiento para la denuncia de casos de violencia

La directora o el director de la unidad educativa, al conocer un caso de violencia, debe activar el Protocolo de prevención, actuación y denuncia de casos de violencia física, psicológica y sexual en unidades educativas y centros de educación especial y realizar la denuncia correspondiente.

Inmediatamente conocido el hecho, la directora o el director debe comunicarlo a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la cual tiene el personal capacitado para efectuar una valoración del hecho

y establecer las medidas necesarias para evitar cualquier acción que pudiera revictimizar al estudiante afectado.

Recordemos:

Si la directora o director es el posible involucrado en el hecho de violencia, la maestra o maestro que activa el protocolo debe comunicarlo a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y a la Dirección Distrital correspondiente.

Inmediatamente conocido el hecho, la directora o el director debe comunicarlo a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la cual tiene el personal capacitado para efectuar una valoración del hecho y establecer las medidas necesarias para evitar cualquier acción que pudiera revictimizar al estudiante afectado.

Recordemos:

La denuncia NO es una opción: es una obligación establecida en la normativa nacional.

Artículo 155 (Obligación de denunciar)

I. Todas las personas, sean particulares o servidoras y servidores públicos, que tengan conocimiento de hechos de violencia en contra de niñas, niños o adolescentes están obligados a denunciarlos en un plazo máximo de 24 horas de conocido el hecho ante las Defensorías de la Niñez y Adolescencia o cualquier otra autoridad competente.

II. Ante la ausencia de las instancias descritas en el párrafo anterior del presente artículo, se podrá acudir a las autoridades indígenas originario campesinas, quienes según el caso deberán remitir la denuncia ante las instancias competentes.

(Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente)

Artículo 178 (Omisión de denuncia)

El juez o funcionario público que, estando por razón a su cargo, obligado a promover la denuncia o persecución de delitos, dejare de hacerlo, será sancionado con privación de libertad de 3 meses a 1 año o multa de 60 a 240 días. Si el delito tiene como víctima a niños, niñas o adolescentes será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años, a menos que pruebe que su omisión provino de un motivo insuperable.

(Ley N° 1768 Código Penal)

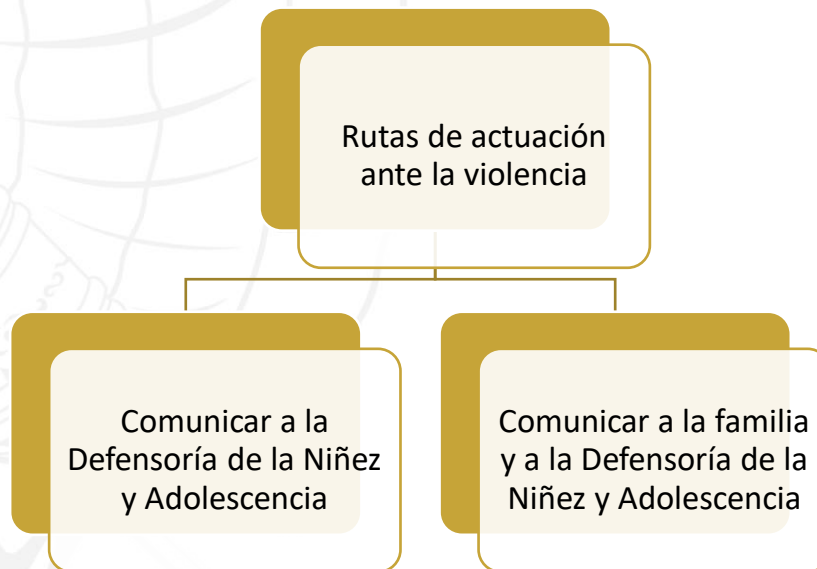
3. Rutas de actuación

Una vez identificado un caso de violencia, ya sea en el ámbito educativo o en el ámbito familiar, se deben seguir las rutas de acuerdo al tipo de violencia ejercida. A continuación, veremos cada una de las rutas de actuación y algunas recomendaciones que debemos tomar en cuenta a la hora de intervenir.

Ruta 1. Actuación en casos de violencia física y psicológica cometidos contra estudiantes en unidades educativas y centros de educación especial

Para seguir esta ruta primero debemos identificar el ámbito de ejercicio de la violencia: si pertenece al ámbito familiar, escolar o comunitario. Una vez conocido el posible hecho de violencia física o psicológica, la directora o el director de la unidad educativa debe activar el protocolo de actuación:

Figura 10. Rutas de actuación ante la violencia



Fuente: Elaboración en base a las rutas de actuación ante la violencia

Es importante tomar en cuenta que, si bien la Defensoría de la Niñez y Adolescencia seguirá el procedimiento correspondiente ante las instancias competentes, como autoridades de la unidad

educativa debemos también seguir con la aplicación de la normativa vigente e identificar a la Defensoría de la Niñez y Adolescente como una aliada en este proceso.

Si con la ayuda de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y enmarcándonos en la normativa de protección de los derechos de la niñez y adolescencia se establece que el hecho puesto en conocimiento no es considerado una infracción o delito, se puede proceder de acuerdo al Reglamento de faltas y sanciones de personal docente y administrativo del Magisterio.

Veamos ahora algunas tipologías que son consideradas infracciones o delitos:

a. Hechos de violencia física

La violencia física tiene diferentes formas de manifestarse: a través de golpes, pellizcos, torceduras, empujones, agresiones con objetos contundentes, ingestión forzada de drogas o bebidas alcohólicas, intentos de ahogamiento y otras formas de castigo físico. Dependiendo de la gravedad, estas formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes pueden considerarse infracciones y pueden llegar al juez o jueza de la niñez y adolescencia, sean cometidas por algún miembro de la familia o un integrante de la comunidad educativa. Las sanciones ante estos hechos pueden ir desde una sanción pecuniaria hasta la suspensión en las actividades laborales, entre otras.

Ahora bien, algunos hechos de violencia física y psicológica pueden considerarse delitos y ser sancionados por un juez penal. Estas tipologías están establecidas por los artículos 270 y 271 del Código Penal y sus agravantes tienen que ver con la violación a derechos de NNA.

La violencia no se justifica por ningún motivo, ni siquiera a título de disciplina.

Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente Artículo 43 (Causales de suspensión de autoridad)

Acción u omisión, debidamente comprobada, que ponga en riesgo la seguridad, integridad y bienestar de sus hijas o hijos, aun sea a título de medida disciplinaria.

Código Penal

Artículo 270 (Lesiones gravísimas)

Se sancionará con privación de libertad de cinco (5) a doce (12) años, a quien de cualquier modo ocasione a otra persona, una lesión de la cual resulte alguna de las siguientes consecuencias:

1. Enfermedad o discapacidad psíquica, intelectual, física sensorial o múltiple.
2. Daño psicológico o psiquiátrico permanente.
3. Debilitación permanente de la salud o la pérdida total o parcial de un sentido, de un miembro, de un órgano o de una función.
4. Incapacidad permanente para el trabajo o que sobrepase de noventa (90) días.
5. Marca indeleble o deformación permanente en cualquier parte del cuerpo.
6. Peligro inminente de perder la vida.

Cuando la víctima sea niña, niño, adolescente o persona adulta mayor la pena será agravada en dos tercios.

Artículo 271. (Lesiones Graves y Leves). Se sancionará con privación de libertad de tres (3) a seis (6) años, a quien de cualquier modo ocasione a otra persona un daño físico o psicológico, no comprendido en los casos del Artículo anterior, del cual derive incapacidad para el trabajo de quince (15) hasta noventa (90) días. Si la incapacidad fuere hasta de catorce (14) días, se impondrá al autor sanción de trabajos comunitarios de uno (1) a tres (3) años y cumplimiento de instrucciones que la jueza o el juez determine.

Cuando la víctima sea una niña, niño, adolescente o persona adulta mayor la pena será agravada en dos tercios tanto en el mínimo como en el máximo.

Los hechos de violencia psicológica se originan cuando se agrede de manera verbal a otra u otras personas mediante expresiones descalificadoras y frases humillantes que buscan desvalorizar y menoscabar la autoestima de las víctimas. Las infracciones de violencia psicológica serán conocidas por el juez o jueza de la niñez y adolescencia siempre y cuando no se consideren delitos.

Las sanciones también son administrativas, según la sana crítica del juzgador.

Según la normativa vigente, la violencia psicológica considerada un delito llega hasta un juez penal.

Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente**Artículo 147 (Violencia)**

Constituye violencia la acción u omisión, por cualquier medio, que ocasione privaciones, lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en la salud física, mental, afectiva, sexual, desarrollo deficiente e incluso la muerte de la niña, niño o adolescente.

La violencia será sancionada por la jueza o el juez penal cuando esté tipificada como delito por la Ley Penal.

Las formas de violencia que no estén tipificadas como delito en la Ley Penal constituyen infracciones y serán sancionadas por la jueza o juez público de la niñez y adolescencia, conforme lo establecido en el presente Código, tomando en cuenta la gravedad del hecho y la sana crítica del juzgador.

Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente Artículo 147 (Derecho a ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual)

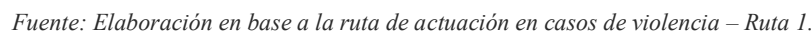
II. Son formas de vulneración a la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes, las siguientes:

- a. Violencia sexual, tipificada en el Código Penal.
- b. Explotación sexual, tipificada en el Código Penal.
- c. Sexualización precoz o hipersexualización, que constituye la sexualización de las expresiones, posturas o códigos de la vestimenta precoces, permitiendo o instruyendo que niñas, niños o adolescentes adopten roles y comportamientos con actitudes eróticas que no corresponden a su edad, incurriendo en violencia psicológica.
- d. Cualquier otro tipo de conducta que vulnere la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes.

c. Hechos de violencia por omisión o negligencia

La violencia por negligencia es uno de los tipos menos identificados. Se presenta cuando hay omisión por parte del cuidador o cuidadora de proveer a la niña, niño y/o adolescente aquello que necesita para su desarrollo teniendo los medios para hacerlo. En el ámbito educativo, este tipo de violencia puede ocurrir cuando, por ejemplo, prolongamos los horarios de receso sin supervisión o cuando faltamos a nuestras clases sin justificativo válido, dejando sin supervisión a nuestros estudiantes.

Figura 11. Actuación en casos de violencia.- ruta 1



Recordemos:

La sana crítica es un instrumento jurídico de la interpretación de las pruebas que se encarga al juez de la causa. Se vale de una concepción ajena a los prejuicios de la religión y de la sociedad, ligándose más bien a los principios que establece la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

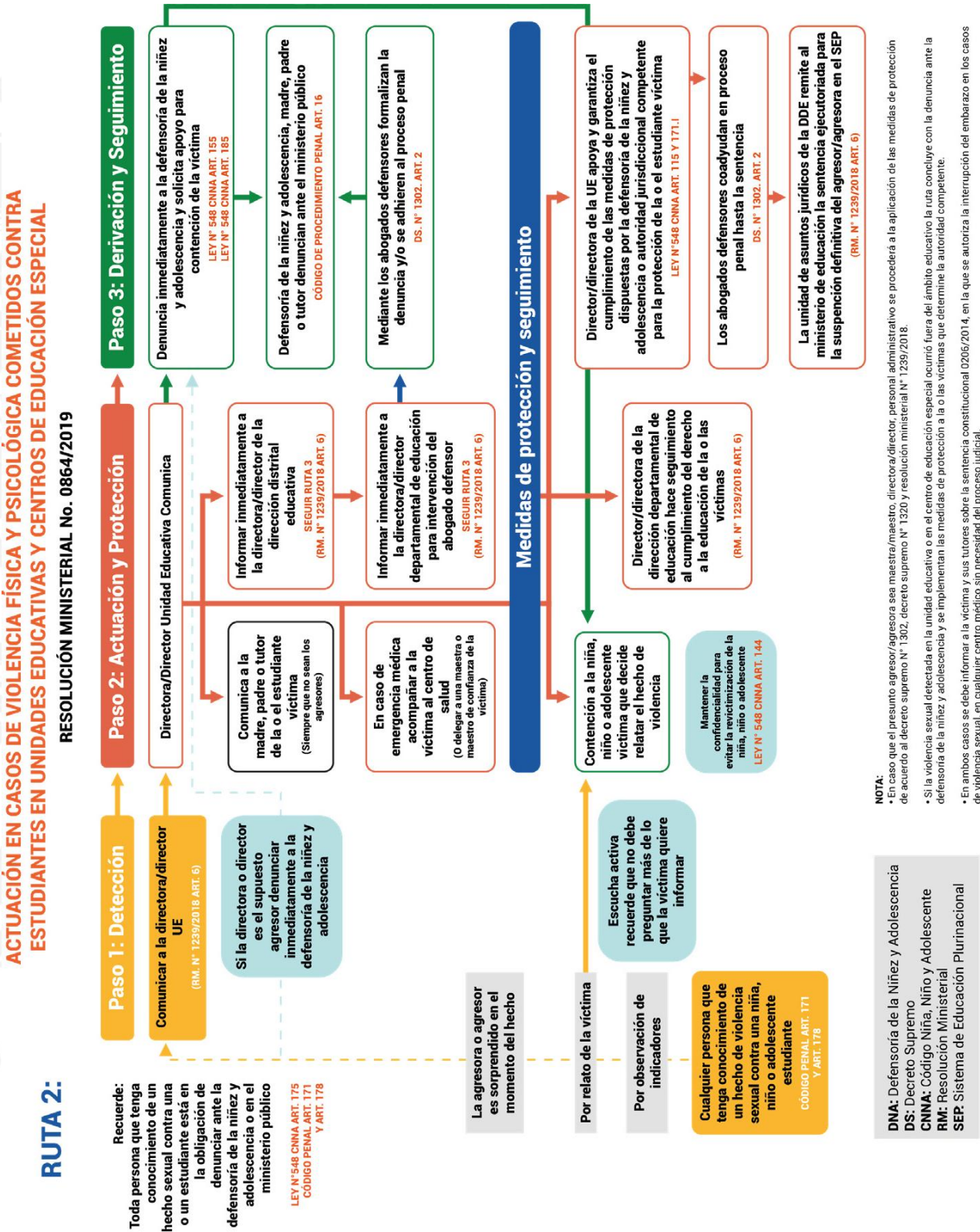
Ruta 2. Actuación en casos de violencia sexual cometidos contra estudiantes en unidades educativas y centros de educación especial

Cuando se tiene conocimiento de un caso de violencia sexual, la directora o el director de la unidad educativa debe contactarse de manera inmediata con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la cual brindará la contención pertinente y tomará las medidas necesarias para evitar una revictimización.

En general, los casos de violencia sexual son considerados delitos de orden público y se persiguen de oficio, exceptuando la tipología de hipersexualización o sexualización precoz, que es considerada una infracción y se conoce como una forma de violencia psicológica, tal como lo establece el Código Niña, Niño y Adolescente. Los hechos tipificados como delitos se encuentran en el anexo 1 de este documento.

Comprendiendo las diferentes tipologías para identificar un caso de violencia sexual y teniendo una idea de cómo actuar a través de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, un juez o el Ministerio Público, debemos regir nuestro accionar con base en la siguiente ruta:

Figura 12. Actuación en casos de violencia.- ruta 2



Fuente: Elaboración en base a la ruta de actuación en casos de violencia – Ruta 2.

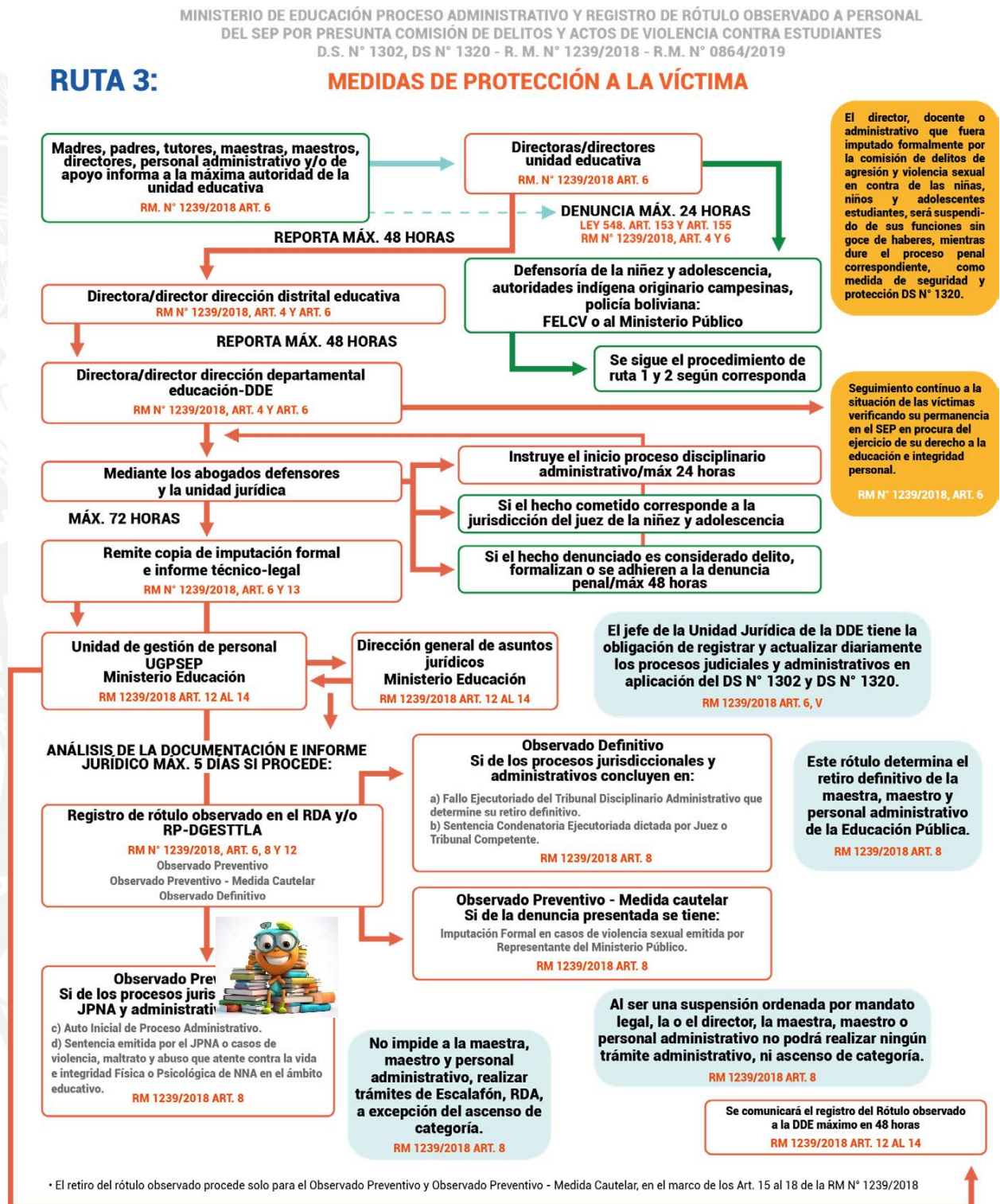
Ruta 3. Medidas de protección a la víctima

Cuando nos encontramos con un caso de violencia física, psicológica y/o sexual cometida en el ámbito educativo, debemos tomar medidas de protección a la víctima, siguiendo la ruta de actuación 3. Las medidas de protección para la víctima de violencia física, psicológica y/o sexual cometida en el ámbito educativo están establecidas en los decretos supremos 1302 y 1320.

El objeto del Decreto Supremo N° 1302 es establecer mecanismos que coadyuven a la erradicación de la violencia, maltrato y abuso que atente contra la integridad física, psicológica o sexual de estudiantes, así como la obligatoriedad de la denuncia y el seguimiento a la acción penal por violencia contra las y los estudiantes cometida por algún maestro, maestra o personal administrativo de la unidad educativa. El Decreto Supremo N.º 1320 establece las medidas de seguridad y protección, como la suspensión sin goce de haberes de los adultos involucrados en casos de violencia sexual.

Como se puede observar en la ruta de actuación 3, participan muchas instancias de los niveles central, departamental y distrital para garantizar los derechos de las y los estudiantes víctimas de la violencia en el ámbito educativo.

Figura 13. Actuación en casos de violencia.- ruta 3



Fuente: Elaboración en base a la ruta de actuación en casos de violencia – Ruta 3

4. Referencia y contrarreferencia

Cuando se deriva un caso a otras instancias de protección como las defensorías de la niñez y adolescencia, centros especializados de prevención y atención terapéutica u otros equivalentes, es importante hacer el seguimiento a través de un diálogo permanente entre estas instancias y la unidad educativa para coadyuvar a la restitución de los derechos vulnerados de las víctimas de algún tipo de violencia.

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia, los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) u otras instancias que admitan el caso deberán comunicar a la directora o el director de la unidad educativa, o al centro de educación especial, las acciones que realicen para la protección de la víctima de violencia y apoyar su proceso de recuperación psicosocial. También se debe informar a la Dirección Departamental para el seguimiento y monitoreo.

En caso de ausencia temporal del o la estudiante, la maestra o maestro deberá realizar adaptaciones curriculares para que continúe ejerciendo su derecho a la educación. Los y las estudiantes no pueden verse excluidos de este derecho por ninguna circunstancia, más aún si es ajena a su voluntad.

5. Instrumentos de registro

El registro anual de casos de violencia debe enviarse a la Dirección Distrital de Educación y a la Dirección Departamental para la orientación en la prevención. Al respecto, véase el anexo 3 del Protocolo de prevención, actuación y denuncia en casos de violencia física, psicológica y sexual en unidades educativas y centros de educación especial (R.M. 864, de agosto de 09/08/2019).

ACTIVIDAD PARA EL AULA

“Activando la ruta de protección”

Objetivo

Fortalecer las capacidades de las y los participantes para aplicar procesos de atención, referencia y contrarreferencia frente a situaciones de violencia en el ámbito educativo, promoviendo la actuación inmediata, la coordinación institucional y el seguimiento oportuno para la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

Propósito pedagógico

Promover el análisis y la comprensión de las rutas institucionales de actuación frente a casos de violencia, fortaleciendo el trabajo articulado entre la unidad educativa y las instituciones de protección para garantizar una atención adecuada y evitar la vulneración de derechos.

Situación pedagógica

El facilitador presenta el siguiente caso:

Un estudiante de 11 años presenta cambios de conducta, ausencias frecuentes y señales visibles de violencia física.

Durante una conversación con su maestra, el estudiante manifiesta que sufre agresiones constantes dentro de su hogar.

La dirección de la unidad educativa recibe el reporte; sin embargo, existen dudas respecto a:

- Cómo brindar atención inmediata,
- Qué institución debe intervenir,
- Cómo realizar la derivación,
- Quién debe hacer el seguimiento,
- Qué documentación debe registrarse.

Desarrollo de la actividad

Fase 1: Organización de grupos

Las y los participantes se organizan en grupos de 4 o 5 integrantes.

Cada grupo asume roles institucionales:

- Dirección de unidad educativa

- Maestra o maestro
- Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA)
- SLIM
- Servicios de salud
- FELCV
- Comisión de convivencia escolar

Fase 2: Análisis del caso

Cada grupo analiza la situación y responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué acciones inmediatas deben realizarse?
2. ¿Qué significa atención, referencia y contrarreferencia?
3. ¿Qué instituciones deben intervenir?
4. ¿Qué responsabilidades tiene cada actor institucional?
5. ¿Qué riesgos existen si no se activa la ruta de atención?
6. ¿Cómo debe garantizarse la protección del estudiante?
7. ¿Qué acciones de seguimiento deben realizarse?

Fase 3: Construcción de la ruta institucional

Cada grupo elabora un organizador gráfico titulado:

“Ruta de atención y derivación frente a casos de violencia”

El esquema debe incluir:

Etapas	Acción	Responsable
Atención inmediata	Protección y escucha activa	Unidad educativa
Referencia	Derivación a instituciones competentes	DNA / SLIM / Salud / FELCV
Contrarreferencia	Información y seguimiento del caso	Instituciones de protección
Registro	Documentación confidencial	Dirección
Seguimiento	Acompañamiento integral	Comunidad educativa

Fase 4: Simulación institucional

Cada grupo representa brevemente cómo actuaría frente al caso presentado.

Las y los participantes deben demostrar:

- activación del protocolo,
- coordinación institucional,
- atención respetuosa,
- derivación adecuada,
- protección integral.

Fase 5: Socialización

Cada grupo presenta sus conclusiones y explica su ruta de actuación.

El facilitador registra las ideas principales:

- actuación inmediata,
- protección integral,
- coordinación,
- derivación,
- seguimiento,
- confidencialidad,
- restitución de derechos.

Reflexión final

El facilitador plantea la siguiente pregunta:

¿Por qué es importante que las instituciones trabajen de manera articulada frente a situaciones de violencia?

Las y los participantes reflexionan sobre la importancia de garantizar respuestas rápidas, coordinadas y protectoras.

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

“GUARDIANES DE LA RUTA DE PROTECCIÓN”

PROPÓSITO

Fortalecer las capacidades de las y los participantes para identificar, atender, derivar y realizar el seguimiento de casos de violencia en el ámbito educativo, mediante desafíos interactivos y situaciones simuladas que promuevan la aplicación de rutas de atención, la coordinación interinstitucional y la protección integral de niñas, niños y adolescentes, evitando acciones de revictimización y garantizando el cumplimiento de los protocolos establecidos.

- **Acceso a la actividad:**

Ingresa al siguiente enlace para ingresar al desafío:

https://www.canva.com/design/DAHJwAeQ8_M/N_bfpWYzvQWor-Hz8-7GFA/view

CONSIGNA PARA LA CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA – MAESTRAS/OS

Consigna:

Con base en los contenidos desarrollados en el curso y considerando el contexto de su práctica educativa, elaboren una propuesta de aplicación institucional orientada a fortalecer los procesos de atención, referencia, contrarreferencia y protección integral frente a situaciones de violencia en las unidades educativas, promoviendo actuaciones oportunas, coordinadas y libres de revictimización.

Para ello, la o el participante deberá elegir una de las siguientes opciones:

Plan de Desarrollo Curricular (PDC)

- Datos referenciales
 - Nivel educativo
 - Año de escolaridad
 - Unidad educativa
 - Contexto.
 - Objetivo de aprendizaje
- Orientado al fortalecimiento de capacidades para:
- Prevenir la violencia,
 - Activar rutas de atención,
 - Promover la protección integral,
 - Garantizar la restitución de derechos.
- Contenidos
 - Atención inmediata frente a casos de violencia
 - Referencia y contrarreferencia
 - Prevención de la revictimización
 - Coordinación interinstitucional
 - Protocolos de actuación
 - Protección integral de niñas, niños y adolescentes
 - Actividades pedagógicas
 - Análisis de casos
 - Simulación de rutas de actuación
 - Juegos de roles institucionales
 - Elaboración de protocolos escolares
 - Actividades reflexivas y colaborativas
 - Dinámicas de convivencia pacífica

Estrategias de observación

- Participación activa
- Resolución de casos
- Toma de decisiones
- Trabajo colaborativo
- Aplicación de protocolos

Bitácora educativa**• Selección del grupo o situación educativa**

Curso o grupo observado
Situación pedagógica vinculada a convivencia o violencia

• Observación de actividades

Participación estudiantil
Relaciones interpersonales
Actitudes de respeto
Resolución de conflictos
Conductas de riesgo o protección

• Registro de evidencias

Situaciones observadas
Estrategias aplicadas
Acciones preventivas
Coordinación institucional realizada

• Descripción de situaciones significativas

Casos de convivencia
Situaciones de vulneración de derechos
Acciones de intervención pedagógica

• Análisis de avances y dificultades

Factores de protección identificados
Dificultades institucionales
Necesidades de apoyo y seguimiento

• Reflexión pedagógica

¿Qué estrategias favorecen la protección integral?
¿Cómo evitar la revictimización en la unidad educativa?
¿Qué acciones fortalecen la convivencia pacífica?
¿Cómo mejorar la coordinación institucional?

Rúbrica de evaluación**1. Datos generales**

Nivel educativo
Año de escolaridad
Nombre de la maestra o maestro
Unidad educativa

2. Criterios de evaluación**• Aplicación de rutas de atención**

Identifica correctamente las acciones de actuación inmediata.

• Coordinación institucional

Reconoce funciones de las instituciones de protección.

• Prevención de la revictimización

Aplica medidas de protección y trato adecuado.

• Protección integral

Promueve acciones de resguardo y restitución de derechos.

• Resolución de casos

Analiza situaciones problemáticas y propone soluciones pertinentes.

3. Niveles de logro

- **Alto**

Aplica de manera pertinente y articulada los protocolos y mecanismos de protección.

- **Medio**

Aplica parcialmente las rutas y requiere fortalecimiento en coordinación y seguimiento.

- **Básico**

Presenta dificultades en la identificación y actuación frente a situaciones de violencia.



CONSIGNA PARA LA CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA – ACTORES ADMINISTRATIVOS :

Consigna:

Con base en los contenidos desarrollados en el curso y considerando el contexto de su función administrativa dentro del Sistema Educativo Plurinacional, elaboren una propuesta de aplicación institucional orientada a fortalecer los mecanismos de coordinación, registro, seguimiento, atención y protección frente a situaciones de violencia en las unidades educativas, promoviendo acciones administrativas oportunas, articuladas y libres de revictimización.

Para ello, la o el participante deberá elegir una de las siguientes opciones:

Plan de Gestión Administrativa Institucional

Datos referenciales

Dirección Departamental o Distrital Educativa
Unidad educativa o institución
Cargo administrativo
Contexto institucional

Objetivo institucional

Orientado al fortalecimiento de capacidades administrativas para:
coordinar acciones de protección,

- Activar rutas institucionales.
- Garantizar el seguimiento de casos.
- Promover la actuación oportuna.
- Asegurar el cumplimiento de protocolos de protección.

Contenidos

Coordinación institucional frente a casos de violencia
Atención, referencia y contrarreferencia
Protocolos de actuación administrativa
Registro y confidencialidad de la información
Seguimiento y monitoreo de casos
Prevención de la revictimización
Protección integral de niñas, niños y adolescentes

Actividades institucionales

Análisis de casos administrativos
Simulación de activación de rutas de atención
Elaboración de flujogramas institucionales
Organización de comisiones de protección
Elaboración de instrumentos de registro
Revisión de protocolos institucionales
Mesas de coordinación interinstitucional

Estrategias de observación

Participación en procesos de coordinación
Capacidad de respuesta institucional
Aplicación de protocolos administrativos
Manejo confidencial de información
Resolución de situaciones problemáticas
Seguimiento de casos reportados

Recursos institucionales

- Protocolos de actuación
- Normativa educativa vigente
- Formularios de referencia y contrarreferencia
- Registros de seguimiento
- Recursos digitales y plataformas educativas
- Material audiovisual y organizadores gráficos

Bitácora Administrativa Institucional

Selección de situación institucional

- Caso o situación de violencia identificada
- Contexto institucional observado

Registro de acciones realizadas

- Comunicación institucional
- Activación de protocolos
- Coordinación con instancias externas
- Seguimiento administrativo
- Acciones de protección implementadas

Registro de evidencias

- Informes administrativos
- Actas de coordinación
- Formularios de derivación
- Instrumentos de seguimiento
- Reportes institucionales

Descripción de situaciones significativas

- Dificultades en la coordinación
- Casos de actuación institucional
- Medidas preventivas implementadas
- Factores de riesgo identificados

Análisis de avances y dificultades

- Fortalezas institucionales
- Debilidades administrativas
- Necesidades de mejora
- Obstáculos en la aplicación de protocolos

Reflexión institucional

- ¿Cómo fortalecer la coordinación interinstitucional?
- ¿Qué acciones administrativas ayudan a evitar la revictimización?
- ¿Cómo garantizar el seguimiento oportuno de casos?
- ¿Qué mecanismos mejoran la protección estudiantil?

GLOSARIO

Acción preventiva:

Medida orientada a evitar situaciones de violencia mediante actividades de sensibilización, formación y fortalecimiento institucional.

Ambiente educativo seguro:

Espacio físico, emocional y social donde las y los estudiantes se desarrollan libres de violencia, discriminación y riesgos.

Apoyo socioemocional:

Acompañamiento brindado para fortalecer el bienestar emocional y las habilidades de convivencia de las y los estudiantes.

Cultura de paz:

Conjunto de valores, actitudes y prácticas orientadas al respeto, diálogo, cooperación y resolución pacífica de conflictos.

Clima institucional:

Percepción colectiva sobre las relaciones, convivencia y ambiente dentro de la comunidad educativa.

Comunicación asertiva:

Forma de expresión clara, respetuosa y empática que favorece relaciones saludables.

Convivencia pacífica:

Relación armónica basada en respeto mutuo, inclusión, diálogo y resolución no violenta de conflictos.

Conflicto escolar:

Situación de desacuerdo o tensión entre miembros de la comunidad educativa que puede resolverse mediante diálogo y mediación.

Corresponsabilidad:

Participación compartida entre familia, institución educativa, Estado y comunidad en la protección de derechos.

Detección temprana:

Identificación oportuna de señales o factores de riesgo que podrían derivar en situaciones de violencia.

Educación preventiva:

Proceso formativo orientado a desarrollar valores, actitudes y habilidades para evitar conductas violentas.

Empatía:

Capacidad de comprender y respetar emociones, necesidades y experiencias de otras personas.

Entorno protector:

Espacio donde existen mecanismos de cuidado, apoyo y protección para prevenir riesgos y vulneraciones.

Estrategias restaurativas:

Acciones orientadas a reparar daños, fortalecer relaciones y promover la reconciliación mediante diálogo y responsabilidad.

Factores protectores:

Condiciones personales, familiares, escolares y sociales que disminuyen el riesgo de violencia.

Gestión de convivencia:

Organización institucional de acciones, normas y estrategias para promover relaciones pacíficas y ambientes seguros.

Habilidades socioemocionales:

Capacidades relacionadas con el manejo de emociones, comunicación, empatía y convivencia.

Inclusión educativa:

Garantía de participación y aprendizaje de todas las personas sin discriminación ni exclusión.

Mediación escolar:

Estrategia de resolución pacífica de conflictos mediante diálogo guiado y acuerdos consensuados.

Participación estudiantil:

Intervención activa de las y los estudiantes en la construcción de una convivencia respetuosa y democrática.

Prevención primaria:

Acciones dirigidas a toda la comunidad educativa para evitar la aparición de violencia.

Prevención secundaria:

Intervenciones focalizadas en grupos o situaciones con factores de riesgo identificados.

Prevención terciaria:

Acciones orientadas a evitar reincidencias y acompañar procesos de recuperación tras situaciones de violencia.

Protocolo de convivencia:

Documento institucional que establece procedimientos y normas para promover ambientes seguros.

Protección integral:

Garantía del bienestar físico, emocional, psicológico y social de niñas, niños, adolescentes y demás miembros de la comunidad educativa.

Red de protección:

Articulación entre instituciones y actores sociales para la atención y prevención de violencia.

Resolución pacífica de conflictos:

Proceso de diálogo y búsqueda de acuerdos sin recurrir a violencia.

Riesgo psicosocial:

Situación que puede afectar el bienestar emocional, social o mental de las personas.

Sensibilización:

Proceso educativo orientado a generar conciencia y compromiso frente a problemáticas sociales.

Tolerancia:

Respeto hacia las diferencias culturales, sociales, personales y de pensamiento.

Violencia escolar:

Toda acción u omisión que cause daño físico, psicológico, sexual o social dentro o alrededor del ámbito educativo.

Vulnerabilidad:

Condición de mayor exposición al riesgo debido a factores personales, familiares, sociales o institucionales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. (2009). Constitución Política del Estado. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. (2010). Ley N.º 070 de la Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. (2013). Ley N.º 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. (2014). Ley N.º 548 Código Niña, Niño y Adolescente. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. UNESCO.

Freire, P. (2005). Pedagogía de la autonomía: Saberes necesarios para la práctica educativa (2.^a ed.). Siglo XXI Editores.

Goleman, D. (1996). Inteligencia emocional. Kairós.

Ministerio de Educación. (2022). Protocolos de prevención, actuación y atención frente a situaciones de violencia en el ámbito educativo. Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia.

Ministerio de Educación. (2023). Lineamientos para la convivencia pacífica y armónica en las unidades educativas del Sistema Educativo Plurinacional. Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia.

Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa. (2025). Desigualdad en el desempeño escolar en Bolivia: Factores condicionantes del rendimiento escolar en base a la prueba TERCE 2017 (2.^a ed.). OPCE.

Organización de las Naciones Unidas. (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. Naciones Unidas.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2020). Violencia y acoso escolar: Informe mundial. UNESCO.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2021). Más allá de los números: poner fin a la violencia y el acoso en el ámbito escolar. UNESCO.

UNESCO. (2019). Manual de convivencia escolar y cultura de paz. UNESCO.

UNICEF. (2021). Escuelas seguras y protectoras: orientaciones para prevenir la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Vygotsky, L. S. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Crítica.



**MINISTERIO
DE EDUCACIÓN**

U NEFCO
UNIDAD ESPECIALIZADA
DE FORMACIÓN CONTINUA